



**Указ**  
**Президента України**

**Про Положення про проходження громадянами України  
військової служби у Збройних Силах України**

*{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України*

*№ 430/2009 від 12.06.2009  
№ 613/2012 від 26.10.2012  
№ 672/2012 від 03.12.2012  
№ 347/2014 від 28.03.2014  
№ 417/2015 від 14.07.2015  
№ 503/2016 від 14.11.2016  
№ 126/2017 від 03.05.2017  
№ 277/2018 від 12.09.2018  
№ 171/2019 від 26.04.2019  
№ 524/2019 від 16.07.2019  
№ 135/2020 від 10.04.2020  
№ 372/2020 від 03.09.2020  
№ 483/2021 від 27.09.2021  
№ 486/2021 від 27.09.2021  
№ 682/2021 від 28.12.2021  
№ 231/2022 від 11.04.2022  
№ 641/2022 від 12.09.2022}*

*{Додатково див. Резолютивну частину рішення Верховного Суду № 990/23/22 від 15.11.2022}*

*{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України*

*№ 439/2023 від 18.07.2023  
№ 213/2024 від 02.04.2024  
№ 214/2024 від 02.04.2024  
№ 486/2024 від 26.07.2024  
№ 893/2024 від 31.12.2024  
№ 894/2024 від 31.12.2024  
№ 396/2025 від 12.06.2025  
№ 397/2025 від 12.06.2025*

№ 557/2025 від 29.07.2025  
№ 108/2026 від 10.02.2026  
№ 214/2026 від 02.03.2026  
№ 530/2026 від 25.06.2026}

Відповідно до **Закону України** "Про військовий обов'язок і військову службу"  
**постановляю:**

1. Затвердити **Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України** (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року **№ 3597-IV** "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Поширити дію Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого цим Указом, та статті 2 цього Указу на військовослужбовців Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

*{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України **№ 347/2014** від 28.03.2014, **№ 682/2021** від 28.12.2021}*

3<sup>1</sup>. Контракт про проходження громадянами України військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу або офіцерського складу з громадянами України, які проходили у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти підготовку для потреб Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань (крім Збройних Сил України), укладається після закінчення навчання між такими громадянами і державою, від імені якої виступає уповноважений орган військового управління відповідного військового формування України.

*{Указ доповнено статтею 3<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України **№ 613/2012** від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України **№ 171/2019** від 26.04.2019}*

*{Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента України **№ 486/2021** від 27.09.2021}*

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

**Президент України**

**В.ЮЩЕНКО**

**м. Київ**  
**10 грудня 2008 року**  
**№ 1153/2008**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Указом Президента України**  
**від 10 грудня 2008 року № 1153/2008**

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України**

*{У тексті Положення слова "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу", "державний та комунальний навчальний (освітній) заклад" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти", "державний та комунальний навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

*{У тексті Положення слова "державний та комунальний навчальний заклад" у всіх відмінках та числах замінено словами "державний та комунальний заклад освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

*{У тексті Положення слова "одержаних під час виконання обов'язків військової служби" замінено словами "одержаних під час захисту Вітчизни" згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

*{У тексті Положення слова та цифри "командир військової частини А0515", "військова частина А0515" у всіх відмінках замінено відповідно словами "керівник розвідувального органу Міністерства оборони України", "розвідувальний орган Міністерства оборони України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

## **I. Загальна частина**

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Збройних Силах України та регулюються питання, пов'язані з виконанням громадянами військового обов'язку в запасі.

*{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Збройних Силах України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Збройних Силах України (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів у вищих військових навчальних закладах, а також закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти);

*{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 171/2019 від 26.04.2019}*

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

*{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

*{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з [додатками 1 і 2](#).

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

*{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

*{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному [Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України](#).

5. Громадяни, які проходять військову службу, є військовослужбовцями Збройних Сил України (далі - військовослужбовці). Статус військовослужбовця підтверджується документом, що посвідчує особу. Форма та порядок його видачі встановлюються Міністерством оборони України.

5<sup>1</sup>. Особливості проходження військової служби співробітниками кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України визначаються [Законом України "Про розвідку"](#), цим Положенням, іншими актами Президента України, а також нормативно-правовими актами, виданими керівником розвідувального органу Міністерства оборони України, погодженими з Міністром оборони України.

*{Положення доповнено пунктом 5<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на ній визначено [Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу"](#).

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених [пунктами 143, 195 і 209](#) цього Положення. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

*{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

*{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) можуть бути відряджені до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України.

*{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом можуть бути направлені у складі військових підрозділів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не

входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до дипломатичних представництв України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законами (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

*{Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 672/2012 від 03.12.2012, № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, можуть бути направлені за кордон у складі військових підрозділів або індивідуально на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) та в інших цілях, передбачених законами.

*{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

10. Військовослужбовці можуть бути направлені для проходження військової служби до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Збройних Сил України, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Збройних Сил України із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил України.

*{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

Порядок обліку військовослужбовців, форми і призначення облікових документів, порядок їх складання і ведення визначаються Міністерством оборони України.

*{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Особливості порядку обліку військовослужбовців, які є співробітниками розвідувального органу Міністерства оборони України, форми і призначення облікових документів, порядок їх складання і ведення стосовно таких військовослужбовців визначаються керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у

військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку, призупинення контракту та військової служби тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством оборони України.

*{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які утримуються на окремих штатах (далі - військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу) і вище, а також керівникам служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

*{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Видання наказів по особовому складу у розвідувальному органі Міністерства оборони України здійснюється в порядку, визначеному керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, призупинення військової служби або звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, переведення військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених **частиною дев'ятою** статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021; в редакції Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України.



*{Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Підготовка та видання наказів з питань проходження військової служби у розвідувальному органі Міністерства оборони України здійснюється в порядку, визначеному керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

## **II. Військова служба за контрактом**

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил України.

Кандидати на зайняття посад військових капеланів повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про Службу військового капеланства".

*{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

*{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Міністерством оборони України.

14. Жінки приймаються на військову службу за контрактом та проходять військову службу за контрактом на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

*{Пункт 14 в редакції Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

### **Види контрактів**

15. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

*{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*



контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

*{Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012}*

#### Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби надається:

1) Міністру оборони України:

з особами вищого офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які призначаються на посади Міністром оборони України;

з визначеними [статтею 20](#) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" громадянами, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

*{Підпункт 1 пункту 16 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

2) військовим посадовим особам - з іншими категоріями осіб у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Пункт 16 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

17. Право на укладення від імені Міністерства оборони України або іншого військового формування контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

*{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

#### Строки, на які укладаються контракти

18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, - строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і слухачами курсів військової підготовки офіцерського складу в зазначених закладах, які не мають військових звань офіцерського складу, після

успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу - строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації - строком на 10 років;

*{Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

з громадянами, які за державним замовленням зараховані на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, після закінчення цієї підготовки про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, яким первинне військове звання офіцерського складу присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, та які приймаються на військову службу за контрактом, - строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу та які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;

*{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

з особами, які приймаються на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану, у тому числі з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, - до оголошення демобілізації або на строки, визначені [частиною другою](#) статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

*{Абзац дев'ятий пункту 18 в редакції Указів Президента України № 171/2019 від 26.04.2019, № 213/2024 від 02.04.2024}*

з військовослужбовцями строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, з особами, звільненими з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, – строком на шість місяців;

*{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до [частини десятої](#) статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" приймаються на військову службу за контрактом, - строком на 1 рік.

*{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

*{Пункт 18 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для осіб рядового складу - на 3 роки;

*{Абзац другий пункту 20 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років;

*{Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у випадку, визначеному **абзацом десятим** пункту 18 цього Положення, – на строк шість місяців.

*{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Під час особливого періоду до введення воєнного стану за бажанням військовослужбовців проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом строком від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення демобілізації на строк шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою **статті 23** Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". У разі закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації дія таких контрактів припиняється достроково.

*{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у **пункті 16** цього Положення, видають наказ по особовому складу.

*{Пункт 20 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

21<sup>1</sup>. Для осіб, прийнятих під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом відповідно до **частини десятої** статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на 1 рік. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється (розривається) достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до **частини п'ятої** статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Положення доповнено пунктом 21<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

Обчислення строку проходження військової служби за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою **статті 23** Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та **пунктом 21** цього Положення.

*{Пункт 22 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особовому складу:

*{Абзац перший підпункту 3 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених [абзацом другим](#) частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених [пунктами 31 - 33](#) цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

*{Підпункт 4 пункту 23 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов'язаними, які проходять збори, та особами, які проходять службу у військовому резерві (далі - резервісти) під час мобілізації;

*{Абзац другий підпункту 5 пункту 23 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, з виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

*{Пункт 23 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період.

*{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

25. Про дату набрання чинності контрактом, а також про продовження строку контракту у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

*{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

#### Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до списків особового складу Збройних Сил України та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

*{Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;



продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

поновлення на військовій службі у зв'язку із незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період;

*{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

вслуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

вслуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту.

*{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

28. У випадках, передбачених абзацами **другим** і **четвертим** пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії чинного контракту.

*{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*



29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

29<sup>1</sup>. Для потреб Збройних Сил України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк, встановлений **частиною другою** статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

*{Абзац перший пункту 29<sup>1</sup> із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками, зазначеними в абзаці першому цього пункту, за їх зверненнями та за рішеннями посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на посади, які займають військовослужбовці, про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу на визначених посадах до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений **частиною четвертою** статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров'я зазначених осіб визначаються Міністерством оборони України.

*{Положення доповнено пунктом 29<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

29<sup>2</sup>. Під час дії воєнного стану для потреб Збройних Сил України на підставі листа (письмової згоди) від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров'я. Для прийняття на військову службу зазначені особи подають відповідні звернення (заяви) та листи (письмові згоди) від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування, а особи, які приймаються на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України, підпорядкованих військових частин, закладів, установ, організацій, - до відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України. Особам, які приймаються на військову службу за

контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмова згода) командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

*{Положення доповнено пунктом 29<sup>2</sup> згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для підготовки до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу.

*{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

#### Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

*{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

Військовослужбовцям, які є співробітниками кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України та перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин, у тому числі в умовах, зазначених у [частині другій](#) статті 40 Закону України "Про розвідку") унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, у яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

*{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

33<sup>1</sup>. Дія контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

*{Абзац третій пункту 33<sup>1</sup> в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Дія контракту з військовослужбовцями під час звільнення продовжується наказом командира військової частини по стройовій частині.

*{Положення доповнено пунктом 33<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

#### Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день набрання чинності новим контрактом - у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

*{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового припинення (розірвання) контракту, звільнення з військової

служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України);

*{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

у день набрання чинності контрактом про навчання у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

*{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або дня визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

у день видачі свідоцтва про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим.

*{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого **пунктом 195** цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених підпунктами "а" - "г", "д", "е", "є", "з" - "й", "л" та "о" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

*{Абзац перший підпункту 1 пункту 35 в редакції Указу Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

Під час дії особливого періоду контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини у період:

після закінчення строку проведення мобілізації та до моменту введення воєнного стану - на підставах, передбачених **пунктом 2** (крім підстав, передбачених підпунктами "г", "й" та "к") частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

протягом строку проведення мобілізації та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації - на підставах, передбачених **пунктом 3** частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за бажанням військовослужбовця - за наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "г", "ж", "к" пункту 1, а в особливий період (крім строку проведення мобілізації та дії воєнного стану) - за наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "г", "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Пункт 35 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

36. Контракт про навчання припиняється (розривається), а курсант відраховується з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти:

у разі завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

за рішенням керівника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "г", "д", "е", "з", "и", "і", "л", "н", "р" та "с" пункту 1, підпунктами "б", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "л", "р" та "с" пункту 2, підпунктами "б", "в" та "з" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

з ініціативи курсанта за наявності підстав, передбачених підпунктами "б", "г", "ж" пункту 1, підпунктами "б", "г" та "р" пункту 2, підпунктами "б" та "г" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Курсанти, яких відраховано в установленому порядку з вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, направляються до відповідних військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік з дотриманням вимог частин одинадцятої - тринадцятої статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 483/2021 від 27.09.2021, № 213/2024 від 02.04.2024; в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання), продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Військовослужбовець подає за бажанням до служби персоналу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

*{Пункт 37 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

#### Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог **пункту 26** цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

*{Підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Збройних Сил України з виключенням зі списків особового складу інших військових формувань;

3) з депутатами, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Міністерства оборони України для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

*{Підпункт 3 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

4) з громадянами, які мають спеціальні звання або класні чини;

*{Підпункт 4 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 503/2016 від 14.11.2016}*

5) з особами, які є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримали від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності;

*{Пункт 38 доповнено підпунктом 5 згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

6) з особами віком від 60 років, прийнятими на військову службу за контрактом відповідно до **частини десятої** статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Пункт 38 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

39. З військовослужбовцями, визначеними **підпунктами 1 і 2** пункту 38 цього Положення, контракт про проходження військової служби укладається посадовими особами, визначеними **пунктом 16** цього Положення.

*{Пункт 39 в редакції Указу Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

39<sup>1</sup>. Особи рядового складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід і не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), у військових частинах та які призначаються на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, у випадку, визначеному **абзацем третім** пункту 102 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб рядового складу.

*{Абзац перший пункту 39<sup>1</sup> із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 231/2022 від 11.04.2022}*



Особи сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід, не мають вищої освіти та в умовах особливого періоду призначаються на посади офіцерського складу у випадку, визначеному **абзацом другим** пункту 104 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

*{Абзац другий пункту 39<sup>1</sup> із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

*{Положення доповнено пунктом 39<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

### **III. Військові звання**

#### **Види військових звань**

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута.

*{Абзац другий пункту 41 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті);

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта.

*{Абзац четвертий пункту 41 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до **статті 5** Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

#### **Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань**

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Первинне військове звання рядового складу присвоюється військовослужбовцям наказом командира військової частини, який призначає таких військовослужбовців на відповідні посади.

*{Абзац перший пункту 42 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Після складання Військової присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата (матроса).

*{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється громадянам з числа військовослужбовців, резервістів і військовозобов'язаних рядового складу, які пройшли підготовку відповідного рівня та прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно із призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади.

*{Абзац пункту 42 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

У період дії воєнного стану з метою оперативного доукомплектування військовослужбовцями посад сержантського і старшинського складу Збройних Сил України первинне військове звання сержантського і старшинського складу може бути присвоєно особам рядового складу, які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня, одночасно із призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади, з дотриманням вимог **абзацу четвертого** пункту 102 цього Положення.

*{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 231/2022 від 11.04.2022}*

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Міністра оборони України. Військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, призначеним на посади офіцерського складу, а також військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які під час дії воєнного стану призначаються на посади офіцерського складу одночасно з присвоєнням військового звання, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.

*{Абзац пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 893/2024 від 31.12.2024, № 108/2026 від 10.02.2026}*

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, зазначеним у **підпункті 9** пункту 50 цього Положення, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється наказом Міністра оборони України.

*{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2026 від 02.03.2026}*

43. Чергові військові звання військовослужбовцям присвоюються:

до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно - командирами бригад (полків, кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України прирівняні до них;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань і посадовими особами, які відповідно до

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України прирівняні до них, а також начальником Головного командного центру Збройних Сил України, начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, командувачами окремих родів військ (сил), видів Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, керівником служби персоналу Міністерства оборони України;

до полковника (капітана 1 рангу) включно - Міністром оборони України, Головнокомандувачем Збройних Сил України (крім військовослужбовців, призначення на посади яких здійснюється Міністром оборони України).

Чергові військові звання військовослужбовцям розвідувального органу Міністерства оборони України, підпорядкованих військових частин, закладів, установ та організацій присвоюються:

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - у порядку, визначеному керівником розвідувального органу Міністерства оборони України;

до полковника (капітана 1 рангу) включно - керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 43 в редакції Указів Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра оборони України.

Порядок присвоєння військових звань вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання достроково в порядку заохочення може бути присвоєно військовослужбовцям посадовими особами, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України мають право застосовувати до таких військовослужбовців заохочення, передбачені цим Статутом.

*{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указів Президента України № 483/2021 від 27.09.2021, № 530/2026 від 25.06.2026}*

#### Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для військовослужбовців рядового складу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для військовослужбовців сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 1 рік;

сержанта (старшини 1 статті) - 2 роки;

старшого сержанта, головного сержанта, штаб-сержанта, майстер-сержанта, старшого майстер-сержанта (головного старшини, головного корабельного старшини, штаб-старшини, майстер-старшини, старшого майстер-старшини) - 3 роки.

Строк вислуги у військовому званні головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) не встановлюється.

Для військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військових званнях сержантського і старшинського складу встановлюється шість місяців.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (крім офіцерів льотного складу авіації):

молодшого лейтенанта - 1 рік;

лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років;

полковника (капітана 1 рангу) - 2 роки.

Для офіцерів льотного складу авіації встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 1 рік;

старшого лейтенанта - 2 роки;

капітана, майора - 3 роки;

підполковника - 4 роки;

полковника - 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які не належать до льотного складу авіації, та здобули вищу освіту після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти з п'ятирічним строком навчання як курсанти, строк вислуги у військовому званні лейтенанта встановлюється один рік.

Під час дії воєнного стану встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

*{Абзац двадцять другий пункту 46 в редакції Указів Президента України № 214/2024 від 02.04.2024, № 108/2026 від 10.02.2026, № 530/2026 від 25.06.2026}*

молодшого та старшого сержантського і старшинського складу, молодшого офіцерського складу - 1 рік;

*{Абзац двадцять третій пункту 46 в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

вищого сержантського і старшинського складу, старшого офіцерського складу - 2 роки.

*{Абзац двадцять четвертий пункту 46 в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Встановлені абзацами двадцять другим - двадцять четвертим цього пункту строки вислуги у військовому званні застосовуються до військовослужбовців, які:

*{Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

у період дії воєнного стану у фактичному військовому званні сукупно не менше ніж 90 календарних днів під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, брали / беруть участь у виконанні бойових (спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованих територіях або на території держави-агресора, або виконували / виконують розвідувальні завдання в умовах ведення воєнних (бойових) дій;

*{Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я або придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

*{Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

*{Пункт 46 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

47. Для осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі (крім тих, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України), встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта - 3 роки;

лейтенанта - 4 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 5 років;

майора (капітана 3 рангу) - 6 років;

підполковника (капітана 2 рангу) - 7 років.

Строк вислуги у військовому званні полковника (капітана 1 рангу) не встановлюється.

48. Строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено цим Положенням.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з урахуванням вимог цього пункту.

Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі не зараховується до строку вислуги у військовому званні.

*{Абзац третій пункту 48 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 372/2020 від 03.09.2020}*

*{Абзац четвертий пункту 48 виключено на підставі Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням з військової служби.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Для військовослужбовців сержантського та старшинського складу строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування їх до списків особового складу військової частини. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких осіб у військовому званні до звільнення в запас.

*{Абзац сьомий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Для громадян, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації, строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації.

*{Абзац восьмий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

48<sup>1</sup>. Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

*{Положення доповнено пунктом 48<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 372/2020 від 03.09.2020}*

Особи, яким присвоюється військове звання, та порядок його присвоєння



49. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

50. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

*{Абзац перший пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти за скороченою програмою навчання;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

*{Підпункт 2 пункту 50 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 213/2024 від 02.04.2024, № 214/2024 від 02.04.2024}*

3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше шести місяців, особам рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов'язаним і жінкам, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу та мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності - для розвідувального органу Міністерства оборони України;

*{Абзац четвертий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

4) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які відповідно до абзацу третього пункту 104 цього Положення приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

*{Підпункт 4 пункту 50 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

5) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу;

*{Пункт 50 доповнено підпунктом 5 згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 213/2024 від 02.04.2024, № 893/2024 від 31.12.2024}*

6) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту;

*{Пункт 50 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

7) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або військову службу за контрактом, та які:

мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування чи прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту медичного або фармацевтичного спрямування та сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за медичними або фармацевтичними напрямками діяльності з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей, з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби);

мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю "Психологія" або прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту за спеціальністю "Психологія", пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за психологічними напрямками діяльності з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) чи прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту за зазначеними спеціальностями або мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія", пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу за реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямками діяльності з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей;

*{Пункт 50 доповнено підпунктом 7 згідно з Указом Президента України № 486/2024 від 26.07.2024; в редакції Указу Президента України № 397/2025 від 12.06.2025}*

8) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту"](#) вищу освіту, та мають досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років, з одночасним призначенням на посади осіб офіцерського складу з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності;

*{Пункт 50 доповнено новим підпунктом згідно з Указом Президента України № 893/2024 від 31.12.2024}*

9) військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, пройшли у визначеному Міністерством оборони України порядку відбір для зайняття посад осіб офіцерського складу з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з одночасним призначенням таких військовослужбовців на відповідні посади.

*{Пункт 50 доповнено підпунктом 9 згідно з Указом Президента України № 214/2026 від 02.03.2026}*

51. Військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

*{Абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

*{Підпункт 1 пункту 51 виключено на підставі Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

2) військовозобов'язаним, які пройшли військову службу і мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

*{Підпункт 2 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

3) військовозобов'язаним, які не проходили військову службу, і жінкам, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за переліком військово-облікових спеціальностей, який визначається Міністерством оборони України;

*{Підпункт 3 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

4) громадянам, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу;

*{Підпункт 4 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}*

*{Підпункт 5 пункту 51 виключено на підставі Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

б) громадянам, які:

мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування чи прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту медичного або фармацевтичного спрямування та сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, атестовані до присвоєння військового звання офіцерського складу, з одночасним вирішенням питання щодо прийняття їх під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади офіцерського складу за медичними або фармацевтичними напрямками діяльності, з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби), з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей;

мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю "Психологія" або прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту за спеціальністю "Психологія", атестовані до присвоєння військового звання офіцерського складу, з одночасним вирішенням питання щодо прийняття їх під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади офіцерського складу за психологічними напрямками діяльності, з подальшим проходженням (у разі потреби) курсу військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) чи прирівняну до неї згідно з [підпунктом 2](#) пункту 2 розділу XV Закону України "Про вищу освіту" вищу освіту за зазначеними спеціальностями або мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія", атестовані до присвоєння військового звання офіцерського складу, з одночасним вирішенням питання щодо прийняття їх під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади офіцерського складу за реабілітаційними (у тому числі з протезування-ортезування, надання медичних виробів, забезпечення допоміжними засобами реабілітації) напрямками діяльності, з подальшим проходженням (у

разі потреби) курсу військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах відповідних спеціальностей.

*{Пункт 51 доповнено підпунктом б згідно з Указом Президента України № 486/2024 від 26.07.2024; в редакції Указу Президента України № 397/2025 від 12.06.2025}*

52. Військове звання лейтенанта присвоюється:

курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно закінчили навчання та призначаються на посади офіцерського складу;

слухачам курсів військової підготовки офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно закінчили підготовку та призначаються на посади офіцерського складу.

*{Пункт 52 в редакції Указів Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 483/2021 від 27.09.2021}*

53. Військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які проходили підготовку:

*{Абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

за державним замовленням органів виконавчої влади, інших державних органів для проходження служби на посадах осіб начальницького складу в таких органах та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів на підставах, передбачених підпунктом "а" пункту 1, підпунктом "а" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

*{Абзац другий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів з підстав, передбачених підпунктами "б" і "г" пункту 1, підпунктами "б" і "г" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Абзац третій пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

*{Пункт 53 в редакції Указу Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

54. Проекти наказів Міністра оборони України про присвоєння військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. З настанням особливого періоду строки подання цих проектів наказів на підпис визначаються Міністерством оборони України.

*{Абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Порядок атестування осіб до присвоєння військових звань молодшого лейтенанта, лейтенанта і чергових військових звань офіцерського складу запасу визначається Міністерством оборони України.

*{Абзац другий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

55. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають.

*{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

56. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам) у разі призначення їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса).

*{Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 213/2024 від 02.04.2024}*

57. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають військове звання солдата (матроса), військове звання старшого солдата (старшого матроса) може бути присвоєно у порядку заохочення за відмінні результати в навчанні та зразкову військову дисципліну.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не мають військових звань сержантського та старшинського складу, призначеним на посади командирів відділень, навчальних груп курсантів, після закінчення першого семестру навчання присвоюється військове звання молодший сержант (старшина 2 статті). Присвоєння наступних військових звань здійснюється у порядку і строки, визначені цим Положенням.

*{Пункт 57 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

58. Чергове військове звання осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу до полковника включно курсантам (слухачам, ад'юнктам і докторантам) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти присвоюється з додержанням вимог **пункту 49** цього Положення:

*{Абзац перший пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

під час навчання - в разі коли військове звання за штатною посадою, яку офіцер займав до вступу на навчання, є вищим за його військове звання (без урахування змін штатно-посадової категорії посади, внесених до штату після вступу офіцера до навчального закладу);



*{Абзац другий пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

під час закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - в разі якщо військове звання за посадою, на яку військовослужбовець призначається після закінчення навчання, вище за його військове звання, за умови, що у військовослужбовця закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу про його призначення на посаду.

*{Абзац третій пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

59. Чергове військове звання може бути присвоєно достроково в порядку заохочення один раз за весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

У період дії воєнного стану обов'язковий строк вислуги в попередньому військовому званні щодо дострокового присвоєння чергового військового звання вперше не встановлюється.

*{Абзац другий пункту 59 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

У період дії воєнного стану або відсічі збройної агресії проти України військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу в порядку заохочення може бути достроково вдруге за весь період проходження військової служби присвоєно чергове військове звання, але не раніше ніж через шість місяців із дня присвоєння попереднього військового звання та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

*{Пункт 59 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Чергове військове звання може бути присвоєно посмертно військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.

*{Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

60. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого та старшого офіцерського складу, які направлені за кордон як національний персонал, до багатонаціональних органів військового управління або на навчання, здійснюється з урахуванням штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

*{Абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі військових підрозділів, здійснюється відповідно до вимог **пункту 55** цього Положення.

61. Командири (начальники) військових частин оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових звань в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню.

62. Військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, одночасно присвоюються відповідні військові звання.

63. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "юстиції", "медичної служби", "капеланської служби" у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Абзац перший пункту 63 в редакції Указу Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

У разі переміщення офіцерів із зазначених посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної служби, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції".

*{Пункт 63 в редакції Указу Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

#### Випадки, в яких військове звання не присвоюється

64. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира, у відпустці по догляду за дитиною або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади;

*{Підпункт 1 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

*{Підпункт 3 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Особливості присвоєння військових звань деяким категоріям військовослужбовців

65. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, строк виконання депутатських повноважень зараховується до строку вислуги у військовому званні.

*{Пункт 65 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

66. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, чергових військових звань здійснюється за поданням їх керівників з додержанням вимог, передбачених [пунктом 49](#) цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою [Переліком посад](#), що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, та граничних військових звань за цими посадами, відповідає черговому військовому званню або є вищим.

*{Пункт 66 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 126/2017 від 03.05.2017}*

Особливості присвоєння військових звань при прийнятті на військову службу

67. За військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час прийняття на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

*{Пункт 67 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

*{Пункт 68 виключено на підставі Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

69. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, після зарахування на навчання присвоюється військове звання рекрута, а після складання ними Військової присяги - військове звання солдата (матроса). За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в такі навчальні заклади.

*{Пункт 69 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

70. У разі прийняття офіцерів запасу на військову службу за контрактом їм присвоюється чергове військове звання офіцерського складу з урахуванням строку вислуги у фактичному військовому званні, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються. Чергове військове звання присвоюється посадовими особами, визначеними [пунктом 43](#) цього Положення.

*{Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

71. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу за контрактом присвоюються військові звання в порядку переатестації з

урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

*{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}*

72. Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом.

Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління до Міністерства оборони України.

Переатестація громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами Міністра оборони України по особовому складу.

*{Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

Особливості присвоєння військових звань військовозобов'язаним

73. Чергове військове звання у запасі присвоюється:

1) військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, з числа:

а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва або Севастополя (далі - обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);

б) осіб офіцерського складу:

до капітана (капітан-лейтенанта) включно - командувачами військ оперативних командувань;

до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

до полковника (капітана 1 рангу) включно - Міністром оборони України;

2) військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в розвідувальному органі Міністерства оборони України, з числа:

осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - в порядку, визначеному керівником розвідувального органу Міністерства оборони України;

осіб офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно - керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 73 в редакції Указів Президента України № 483/2021 від 27.09.2021, № 530/2026 від 25.06.2026}*

74. Чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно присвоюються офіцерам запасу, які отримали позитивні висновки атестації і пройшли навчальні збори у відповідному військовому званні, за умови відповідності військовому званню штатній категорії посади, на яку приписані на особливий період, та офіцерам запасу, які перебувають на спеціальному військовому обліку.

Чергові військові звання таким особам присвоюються після закінчення строків вислуги у військовому званні, визначених **пунктом 47** цього Положення, за наявності відповідного рівня вищої освіти та досвіду роботи за фахом, споріднених з наявною військово-обліковою спеціальністю.

*{Пункт 74 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

75. Громадянам, які перебувають у запасі Збройних Сил України і не мають військових звань офіцерського складу, чергові військові звання можуть бути присвоєні не більше двох разів за час їх перебування в запасі за клопотанням начальника навчальних зборів після проходження ними навчальних зборів і складення відповідних заліків.

Пониження у військовому званні та позбавлення військового звання

76. Військовослужбовці сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців із військовими званнями молодшого сержанта (старшини 2 статті) та молодшого лейтенанта) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. Військовослужбовці сержантського і старшинського складу можуть бути понижені у військовому званні не нижче військового звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) із призначенням на нижчу посаду.

Пониженим у військовому званні військовослужбовцям чергове військове звання присвоюється з урахуванням посади, яку вони обіймають, та строку вислуги у військовому званні, визначеного **пунктом 46** цього Положення.

*{Пункт 76 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

77. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Військовослужбовці, позбавлені військового звання, виключаються із списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня початку строку відбування покарання.

Керівники районних (об'єднаних районних), міських (районних у містах, об'єднаних міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) одночасно з

прийняттям зазначених осіб на військовий облік присвоюють їм військове звання солдата (матроса) запасу.

*{Пункт 77 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

*{Пункт 78 виключено на підставі Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

79. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються в попередньому військовому званні в разі скасування чи зміни вироку суду (у частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені в попередньому військовому званні в разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування.

У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, у попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання. У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання.

*{Пункт 79 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

#### **IV. Призначення на посади та звільнення з посад**

##### **Строки перебування на посадах**

80. Граничні строки перебування на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України та порядок черговості проходження військової служби на них встановлюється Міністерством оборони України.

Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил України у разі службової необхідності можуть приймати рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах за згодою військовослужбовців.

*{Абзац другого пункту 80 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

##### **Призначення на посади**

81. Призначення на посади здійснюється:

1) військовослужбовців, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової військової служби) – Міністром оборони України та посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців (далі – номенклатура посад), яка затверджується Міністром оборони України;



*{Підпункт 1 пункту 81 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

2) курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на посади, за якими передбачені військові звання від рекрута до головного сержанта (головного корабельного старшини), - начальниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

*{Підпункт 2 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 483/2021 від 27.09.2021}*

*{Підпункт 3 пункту 81 виключено на підставі Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

4) Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, Командувача об'єднаних сил, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, керівника розвідувального органу Міністерства оборони України - Президентом України за поданням Міністра оборони України;

*{Підпункт 4 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

5) першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України - Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра оборони України, погоджених з Президентом України;

*{Підпункт 5 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}*

6) державного секретаря Міністерства оборони України – Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

*{Пункт 81 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

81<sup>1</sup>. Призначення військовослужбовців військової служби за контрактом на посади здійснюється шляхом просування та переміщення по службі з урахуванням перспектив службової кар'єри кожного військовослужбовця.

Планування, організація та управління службовою кар'єрою військовослужбовців військової служби за контрактом здійснюється в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Положення доповнено пунктом 81<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Види посад та вимоги при призначенні на посаду

82. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби);

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте прохання військовослужбовця;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування;

*{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}*

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності;

*{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

*{Підпункт 2 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах;

*{Підпункт 2 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

у разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в районах проведення антитерористичних операцій;

*{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв'язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

*{Підпункт 2 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

3) на нижчі посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей - на підставі висновку атестування;

*{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}*

за віком або сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності - у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

*{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

у порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення - відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

*{Абзац сьомий підпункту 3 пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, що не передбачає такого допуску, - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

*{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад;

*{Підпункт 3 пункту 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду - на підставі рішення посадової особи відповідно до номенклатури посад;

*{Підпункт 3 пункту 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

4) у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

5) у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді;

6) у зв'язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

*{Пункт 82 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

7) у зв'язку зі звільненням осіб сержантського і старшинського складу, які займали посади офіцерського складу;

*{Пункт 82 доповнено підпунктом 7 згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

8) у зв'язку з призначенням на посади, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, - на особисте прохання за рішенням посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади відповідно до переліку посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, який визначається Міністерством оборони України;

*{Пункт 82 доповнено підпунктом 8 згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

9) у разі запровадження нового військового звання.

*{Пункт 82 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад (тарифний розряд).

*{Абзац тридцять перший пункту 82 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Призначення військовослужбовців на інші посади також здійснюється у випадках, передбачених пунктами 102 і 104 цього Положення.

*{Пункт 82 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

83. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, визначених Міністерством оборони України. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

*{Абзац перший пункту 83 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 524/2019 від 16.07.2019}*

*{Абзац другий пункту 83 виключено на підставі Указу Президента України № 524/2019 від 16.07.2019}*

Військовослужбовці, які займають посади військових капеланів, призначаються на посади і переміщуються по службі виключно в межах посад Служби військового капеланства.

*{Пункт 83 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

Під час дії воєнного стану військовослужбовці з числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", можуть бути призначені на інші посади або переміщені по службі не раніше як через шість місяців перебування на військових посадах, на які вони були призначені після прибуття до військових частин за направленням відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, крім випадків якщо призначення на інші посади або переміщення по службі здійснюються за власним бажанням військовослужбовців.

*{Пункт 83 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

Під час дії воєнного стану призначення військовослужбовців, які обіймають військові посади з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, на інші посади, а також переміщення таких військовослужбовців по службі здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Міністерством оборони України.

*{Пункт 83 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2026 від 02.03.2026}*

83<sup>1</sup>. Не допускається призначення, у тому числі в період дії воєнного стану, осіб, які мають зазначену в підпункті 7 пункту 50 цього Положення вищу освіту (крім випадків, коли таке призначення відбувається за власним бажанням), на військові посади:

безпосередньо не пов'язані з наданням медичної, фармацевтичної, реабілітаційної допомоги (медичною службою);

для зайняття яких вимагається нижчий, ніж наявний у особи, рівень освіти та кваліфікації.

*{Положення доповнено пунктом 83<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 397/2025 від 12.06.2025}*

84. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо після закінчення навчання у цих навчальних закладах, за винятком випускників, які зараховуються у розпорядження керівника розвідувального органу Міністерства оборони України, направляються до інших військових формувань та відряджаються до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі.

*{Пункт 84 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}*

85. Просування по службі військовослужбовців здійснюється за рейтинговим принципом та за умови перебування військовослужбовців у резерві або на конкурсній основі на посади науково-педагогічних (наукових) працівників та керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня.

Порядок формування та використання резерву визначається Міністерством оборони України.

*{Пункт 85 в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 213/2024 від 02.04.2024}*

86. Для осіб офіцерського складу при просуванні по службі обов'язково враховуються черговість проходження ними військової служби на командних, штабних та інших посадах в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, а також проходження курсів підвищення кваліфікації (перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, у тому числі у військових навчальних закладах інших держав, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

*{Пункт 86 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

87. Особи офіцерського складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони вислужили встановлені Міністерством оборони України строки перебування на попередній посаді.

*{Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*



88. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у військових частинах, що включені до складу Сил негайного реагування Збройних Сил України і зараховані до резерву, надається перевага при доборі для призначення на вищі посади.

*{Пункт 88 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

89. Військовослужбовцям, які вільно володіють відповідною іноземною мовою, надається перевага при призначенні на посади національного персоналу або у багатонаціональних органах військового управління, а також при відрядженні до закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій.

*{Пункт 89 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 672/2012 від 03.12.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}*

90. Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

91. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров'я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

92. Військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними або обмежено придатними до військової служби, призначаються на посади, не пов'язані з виконанням польотних завдань, службою на підводних човнах, надводних кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. У разі відсутності таких вакантних посад зазначені військовослужбовці звільняються в установленому порядку з військової служби.

93. Призначення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на посади з категоріями, нижчими за їх військові звання, може здійснюватися у випадках, передбачених підпунктами 3, 5 - 8 пункту 82 цього Положення, а також у разі переміщення військовослужбовців для подальшого проходження військової служби в місцевостях з установленими строками військової служби або призначення на посади до підрозділів Збройних Сил України, які направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

*{Пункт 93 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

94. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється на підставах, передбачених:

абзацами другим - шостим підпункту 3 та останнім абзацом пункту 82 цього Положення, - прямими начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади;

*{Абзац другий пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

абзацом сьомим підпункту 3 пункту 82 цього Положення, якщо до військовослужбовців було застосовано таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність (у випадку, визначеному частиною третьою статті 102 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України), пониження в посаді або пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу), - командирами (начальниками), яким відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України надано таке право.

*{Абзац третій пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

95. Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому просуваються по службі з дотриманням вимог, передбачених пунктом 83 цього Положення.

*{Абзац перший пункту 95 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Військовослужбовець, який був призначений на нижчу посаду у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у подальшому призначається на посаду, що є рівнозначною або, за умови перебування у резерві, вищою за посаду, яку військовослужбовець заміщував до переміщення, без додержання принципу послідовності та без урахування строку перебування на посаді, на яку він був призначений у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

*{Пункт 95 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

96. Не допускається переміщення на нижчі посади без згоди військовослужбовців з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв'язку з тим, що вони є самотніми матеріями (батьками) та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей з інвалідністю.

*{Абзац перший пункту 96 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади за підставами, визначеними абзацом десятим підпункту 2 і абзацом дев'ятим підпункту 3 пункту 82 цього Положення. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України.

*{Пункт 96 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

97. Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідним структурним підрозділом Служби безпеки України відповідно до законодавства.

Начальники спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку) призначаються на посади і звільняються з посад за погодженням з органами спеціального зв'язку Генерального штабу Збройних Сил України.

Призначення на посади та звільнення з посад військових капеланів здійснюється за погодженням з начальником Служби військового капеланства.

*{Пункт 97 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

98. Призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових (науково-дослідних) установах здійснюється відповідно до номенклатури посад з урахуванням вимог Законів України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", а на посади керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, - з урахуванням вимог Закону України "Про культуру". Порядок призначення офіцерів на зазначені посади встановлюється Міністерством оборони України.

*{Пункт 98 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

99. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у порядку, визначеному частиною другою статті 27 Закону України "Про запобігання корупції".

*{Пункт 99 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

*{Пункт 99 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

*{Пункт 99 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

100. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов'язаних із науково-педагогічною або науковою діяльністю.

Призначення на посади в порядку службового сумісництва здійснюється наказом посадової особи, до номенклатури призначення якої належить така посада, на підставі відповідного подання. Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або стратегічний, оперативно-стратегічний, оперативний, оперативно-тактичний рівень військової освіти та відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися до проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на умовах погодинної оплати праці з дозволу безпосереднього командира.

*{Пункт 100 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

#### Порядок призначення на посади

101. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

102. На посади сержантського і старшинського складу призначаються військовослужбовці, які отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах.

*{Абзац перший пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Перелік посад, які не потребують при призначенні на них військової підготовки відповідного рівня, а також порядок проведення підготовки на спеціальних курсах, визначається Міністерством оборони України.

*{Абзац другий пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану) можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти (старшини). Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

*{Пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 231/2022 від 11.04.2022}*

Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в період дії воєнного

стану можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.

*{Пункт 102 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 231/2022 від 11.04.2022}*

*{Пункт 103 виключено на підставі Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

104. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом Міністра оборони України по особовому складу з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

*{Абзац перший пункту 104 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 213/2024 від 02.04.2024, № 214/2024 від 02.04.2024}*

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад на період до призначення на ці посади офіцерів та за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Особи сержантського і старшинського складу, які займають посади офіцерського складу, можуть бути звільнені із займаних посад і призначені на посади сержантського і старшинського складу за підставами, визначеними підпунктами 3 та 7 пункту 82 цього Положення.

*{Абзац другий пункту 104 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

У період дії воєнного стану особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов'язки на посадах осіб офіцерського складу, перелік яких визначається Міністерством оборони України, за поданими ними рапортами приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з



одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого лейтенанта відповідно до **підпункту 4** пункту 50 цього Положення.

*{Пункт 104 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Особи, зазначені в **абзаці третьому** цього пункту, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, під час укладення такого контракту беруть зобов'язання не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності.

*{Пункт 104 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Особи офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу яким присвоєно відповідно до **підпункту 4** пункту 50 цього Положення, у разі порушення взятого ними під час укладення контракту зобов'язання щодо проходження відповідного курсу військової підготовки звільняються з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

*{Пункт 104 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 104 в редакції Указів Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}*

105. Курсанти і слухачі, які до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мали військові звання сержантського і старшинського складу, можуть призначатися на посади змінного складу вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, за якими передбачено військові звання сержантського і старшинського складу.

*{Пункт 105 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

106. Зарахування на навчання (підготовку) до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (наукових установ у системі Міністерства оборони України) слухачів, ад'юнктів, докторантів здійснюється наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони України, а зарахування на навчання курсантів, слухачів курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - наказами начальників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Зарахування на навчання (підготовку) до закладу вищої освіти розвідувального органу Міністерства оборони України слухачів, ад'юнктів, докторантів здійснюється наказами Міністра оборони України, а зарахування на навчання до закладу вищої освіти розвідувального органу Міністерства оборони України слухачів курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу - наказами керівника цього закладу вищої освіти.



*{Пункт 106 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

*{Пункт 106 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019, № 483/2021 від 27.09.2021, № 213/2024 від 02.04.2024; в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

107. Випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (наукових установ у системі Міністерства оборони України), відрahовані із зазначених закладів (установ) у зв'язку із закінченням навчання (підготовки), призначаються на посади:

*{Абзац перший пункту 107 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

осіб сержантського і старшинського складу - наказами посадової особи, визначеної номенклатурою посад, яка затверджується Міністром оборони України.

*{Пункт 107 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

108. Військовослужбовець, якому скасовано допуск до державної таємниці або відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці за визначеною формою допуску. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець звільняється із займаної посади та зараховується у розпорядження посадової особи для звільнення з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу третього пункту 228 цього Положення.

*{Пункт 108 в редакції Указів Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}*

109. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

#### Переміщення військовослужбовців

110. Переміщення військовослужбовців здійснюється в разі, коли звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних посадових осіб.

Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх

безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання, військові частини та оперативні командування;

*{Абзац третій пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 483/2021 від 27.09.2021}*

між видами Збройних Сил України, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом Головнокомандувача Збройних Сил України. У період дії - воєнного стану таке переміщення здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

*{Абзац четвертий пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 483/2021 від 27.09.2021, № 439/2023 від 18.07.2023, № 894/2024 від 31.12.2024}*

між військовими частинами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

*{Абзац п'ятий пункту 110 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 894/2024 від 31.12.2024}*

Форма та порядок надання клопотання визначаються Міністерством оборони України.

Переміщення осіб офіцерського складу між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види, окремі роди військ (сил) Збройних Сил України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи. У період дії воєнного стану переміщення осіб офіцерського складу у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що підпорядковані Головнокомандувачу Збройних Сил України, здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

*{Абзац сьомий пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента України № 894/2024 від 31.12.2024}*

Призначення на посади, що належать до номенклатури посад нижчої посадової особи, здійснюється наказами тих командирів (начальників), до номенклатури призначення яких належать посади, з яких переміщуються військовослужбовці.

Переміщення військовослужбовців, відрахованих з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи у системі Міністерства оборони України), крім відрахованих з таких закладів (установ) після завершення навчання (підготовки) за відповідною освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою, проводиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Пункт 110 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

*{Пункт 110 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

111. Офіцери - випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти протягом року не підлягають переміщенню по службі, крім таких випадків:

у зв'язку зі службовою необхідністю для комплектування Сил негайного реагування Збройних Сил України;

*{Абзац другий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

у разі неможливості проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров'я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

якщо займана посада підлягає скороченню внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

за сімейними обставинами - на особисте прохання;

у зв'язку з призначенням на нижчу посаду в порядку дисциплінарного стягнення;

у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

*{Пункт 111 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу.

*{Пункт 111 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

112. Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених **пунктом 82** цього Положення, а

також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній із керівництвом підлеглими особами.

Зазначене переміщення здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, до якої його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, відповідно до документів, які це підтверджують.

Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, переміщується у зв'язку із службовою необхідністю та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди.

113. Переміщення військовослужбовця за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:

дружини (чоловіка);

його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей - учнів (студентів) закладів освіти за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей з інвалідністю I або II групи;

*{Абзац четвертий пункту 113 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);

братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

Переміщення на нове місце військової служби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, викликане потребою догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, здійснюється командирами з'єднань, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за ними.

114. У разі коли переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, на нове місце військової служби передбачає зміну місця проживання його

сім'ї, а дружина (чоловік) військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям рішення про переміщення військовослужбовця на нове місце військової служби, крім випадків переміщення на підставі висновку атестування чи у порядку реалізації накладеного дисциплінарного стягнення відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#), а також якщо може виникнути обставина, що порушує вимоги [частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання корупції"](#), вирішується (за їх згодою) питання щодо переміщення у цю ж місцевість його (її) дружини (чоловіка).

*{Абзац перший пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 277/2018 від 12.09.2018}*

Переміщення на нове місце військової служби не здійснюється також, якщо військовослужбовці, які перебувають у шлюбі, не можуть бути одночасно призначені на військові посади в межах одного населеного пункту (гарнізону) та в разі відмови одного з них від звільнення з військової служби.

*{Абзац другий пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

Порядок організації контролю за прибуттям військовослужбовців до нового місця служби визначається Міністерством оборони України.

*{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

#### Планова заміна військовослужбовців

115. Плановій заміні підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на території України у місцевостях з установленим строком військової служби, а також військовослужбовці, які направлені за кордон.

Переміщення військовослужбовців у разі планової заміни в місцевості з установленим строком військової служби здійснюється відповідно до цього Положення. Перелік таких місцевостей визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Повторне направлення військовослужбовців без їх згоди в місцевості з установленим строком військової служби раніше, ніж через п'ять років, не допускається.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості з установленим строком військової служби, може бути залишений для дальшого проходження військової служби на строк до одного року. При цьому максимальний строк військової служби не може перевищувати встановленого законом строку військової служби в такій місцевості.

#### Перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних командирів

116. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення керівника розвідувального органу Міністерства оборони України;

3) пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

*{Підпункт 3 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

4) повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

6) повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для проходження військової служби або навчання, - у разі неможливості призначення на посаду;

*{Підпункт 6 пункту 116 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу;

*{Підпункт 7 пункту 116 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

8) скасування допуску до державної таємниці;

*{Підпункт 8 пункту 116 в редакції Указу Президент України № 530/2026 від 25.06.2026}*

9) відрахування ад'юнкта очної (денної) форми здобуття освіти з підготовки у вищому військовому навчальному закладі, слухача або докторанта очної (денної) форми здобуття освіти з навчання (підготовки) у вищому навчальному закладі (науковій установі у системі Міністерства оборони України);

*{Підпункт 9 пункту 116 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

10) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним за станом здоров'я до військової служби або тимчасово непридатним за станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців - до звільнення з військової служби;



*{Підпункт 10 пункту 116 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

11) якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

11<sup>1</sup>) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, - до призначення на посади;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 11<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

11<sup>2</sup>) припинення повноважень Міністра оборони України, на посаду патронатної служби якого був призначений військовослужбовець, - у разі неможливості призначення на посаду;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 11<sup>2</sup> згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

11<sup>3</sup>) перебування з близькими особами у прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця з моменту виникнення таких обставин неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 11<sup>3</sup> згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

12) навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування - до закінчення навчання;

12<sup>1</sup>) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження - до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 12<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

13) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;

*{Підпункт 13 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

14) якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб, - до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

*{Підпункт 14 пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

15) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з пораненням (травмою, контузією, каліцтвом) або хворобою, отриманими в особливий період, - до їх повернення;

*{Підпункт 15 пункту 116 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

16) перебування військовослужбовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також у відпустці, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку - до закінчення відпустки для догляду за дитиною;

*{Підпункт 16 пункту 116 в редакції Указів Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 214/2024 від 02.04.2024, № 108/2026 від 10.02.2026}*

17) захоплення військовослужбовців в полон або заручниками, їх інтернування в нейтральні держави - до їх повернення або до визнання їх в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 17 згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

18) безвісної відсутності військовослужбовців - до їх повернення або до визнання їх в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 18 згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

19) зникнення військовослужбовців безвісти за особливих обставин - до їх повернення або до визнання їх в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими;

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

20) вчинення військовослужбовцем, який є співробітником розвідувального органу Міністерства оборони України, дій, що направлені на порушення обмежень, передбачених [пунктами 2 і 3](#) частини другої статті 31 Закону України "Про розвідку";

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 20 згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

21) виявлення у військовослужбовця, який є співробітником розвідувального органу Міністерства оборони України, однієї з підстав, зазначених у [пунктах 1, 4 - 10](#) частини другої статті 31 Закону України "Про розвідку";

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 21 згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

22) затримання, арешту або засудження військовослужбовця, який є співробітником кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України, за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, - до його повернення або до визнання в установленому законодавством порядку безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

*{Пункт 116 доповнено підпунктом 22 згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади, а під час дії воєнного стану - наказами командувачів військ оперативних командувань, командувачів повітряних командувань, командирів корпусів, начальників регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України та прирівняних до них і вище посадових осіб відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

*{Абзац пункту 116 в редакції Указу Президента України № 557/2025 від 29.07.2025}*

Військовослужбовці, зараховані у розпорядження відповідно до **підпунктів 1 - 12<sup>1</sup>** цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби, визначені командирами (начальниками) військових частин, у списках особового складу яких вони перебувають.

*{Абзац пункту 116 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

Час перебування військовослужбовця на лікуванні та у відпустці для лікування (крім випадку зарахування військовослужбовця у розпорядження відповідно до підпункту 15 цього пункту), а також час перебування військовослужбовця в основній або додатковій відпустці виключається із загального періоду перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира (начальника).

*{Абзац пункту 116 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою військовою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду).

Матеріальне та грошове забезпечення військовослужбовців, зарахованих у розпорядження відповідних командирів (начальників), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

*{Пункт 116 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

117. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади, за винятком випадків, передбачених **підпунктами 12-19, 22** пункту 116 цього Положення.

*{Абзац перший пункту 117 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015, № 530/2026 від 25.06.2026}*

Військовослужбовці, призовані та прийняті на військову службу із запасу, призначаються на посади не пізніше ніж через два тижні з дня вибуття до місця служби, зазначеного у приписі районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а військовослужбовці, призовані та прийняті на військову службу із запасу розвідувального органу Міністерства оборони України, - у приписі відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Абзац другий пункту 117 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Порядок призначення військовослужбовців на посади при проведенні організаційно-штатних заходів

118. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до служби персоналу номенклатури призначення не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення таких заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання.

*{Абзац перший пункту 118 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони:

*{Абзац другий пункту 118 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь);

*{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з **підпунктом 1** пункту 116 цього Положення;

*{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

звільняються з військової служби у встановленому порядку (у разі відсутності згоди призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь або відсутності згоди переміщення на посади у випадках, визначених **абзацами третім - п'ятим** пункту 112 цього Положення).

*{Абзац пункту 118 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Грошове забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової посади, до вступу до виконання обов'язків за новою військовою посадою здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

119. Під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, на вакантні посади в першу чергу призначаються військовослужбовці, які згідно із законодавством належать до категорій громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Призначення всіх інших військовослужбовців здійснюється після вирішення питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців.

#### Порядок тимчасового виконання обов'язків

120. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме:

1) вакантною - за його згодою;

2) невакантною - у разі тимчасової відсутності, або внаслідок усунення від виконання службових обов'язків чи відсторонення від виконання службових повноважень військовослужбовця, який її займає.

*{Підпункт 2 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 277/2018 від 12.09.2018}*

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною - чотирьох місяців, за винятком випадків, передбачених **пунктом 137, абзацом одинадцятим** пункту 145 цього Положення.

*{Абзац четвертий пункту 120 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників), тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено на строк не більше двох місяців.

121. Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом командира (начальника) військової частини.

Для тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними військовими посадами можуть призначатися:

1) особи рядового складу – на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання рядового складу, а в особливий період – на військові посади, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання сержантського і старшинського складу до старшого сержанта (головного старшини) включно;

*{Підпункт 1 пункту 121 в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}*

1<sup>1</sup>) особи рядового складу режимно-секретних органів та спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку), які мають допуск до державної таємниці відповідної форми, – на військові посади в цих органах, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання сержантського і старшинського складу, з дотриманням вимог **пункту 97** цього Положення;

*{Пункт 121 доповнено підпунктом 1<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

2) особи сержантського і старшинського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери;

*{Підпункт 2 пункту 121 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

3) особи молодшого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодшого або старшого офіцерського складу;

*{Підпункт 3 пункту 121 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

4) особи старшого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу;

*{Підпункт 4 пункту 121 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

5) особи вищого офіцерського складу - на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вищого офіцерського складу.

Для тимчасового заміщення посад, укомплектованих військовослужбовцями-жінками, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посад, укомплектованих військовослужбовцями на період відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), командири (начальники) військових частин можуть тимчасово приймати на роботу цивільних осіб, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період строкового трудового договору.

*{Абзац дев'ятий пункту 121 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

Тимчасове заміщення вакантних військових посад цивільними особами на умовах строкового трудового договору здійснюється у випадках та в **порядку**, визначених Міністерством оборони України.



Порядок усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень або відсторонення від посади

*{Назва підрозділу в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

122. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#).

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби.

*{Абзац другого пункту 122 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

*{Абзац третій пункту 122 виключено на підставі Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог [статті 158](#) Кримінального процесуального кодексу України.

*{Абзац четвертий пункту 122 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Військовослужбовці, відсторонені від посад, зараховуються у розпорядження відповідної посадової особи з дня, що настає за днем відсторонення, та продовжують проходити військову службу, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають (якщо до них не застосовано запобіжних заходів кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою). Військовослужбовці, усунені або відсторонені від виконання службових обов'язків, продовжують проходити військову службу, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених командиром військової частини, якщо до них не застосовано запобіжних заходів або покарань, визначених у [підпунктах 12<sup>1</sup>, 13](#) пункту 116 цього Положення.

*{Абзац п'ятий пункту 122 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Грошове забезпечення військовослужбовців, які усунуті від виконання службових обов'язків або відсторонені від посади, здійснюється в порядку, визначеному Міністром оборони України.

*{Абзац шостий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Поновлення у правах усунутих від виконання службових обов'язків відбувається відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#).

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень, їм відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу відповідно до [Закону України "Про запобігання корупції"](#). Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою.

*{Абзац восьмий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018}*

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються на попередній або на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності в діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину, закриття кримінальної справи або в разі закінчення двомісячного строку відсторонення від посади, якщо строк відсторонення від посади не було продовжено в порядку, визначеному [статтею 158](#) Кримінального процесуального кодексу України.

*{Абзац дев'ятий пункту 122 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому [Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду"](#).

*{Абзац десятий пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}*

*{Пункт 122 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон

123. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть бути направлені за кордон.

*{Абзац другий пункту 123 виключено на підставі Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

124. Добір і направлення за кордон військовослужбовців здійснюється на добровільній основі відповідно до їх рапортів у порядку, що визначається Міністерством оборони України.

Добір військовослужбовців для направлення за кордон для проходження військової служби на військових посадах здійснюється з резерву кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій, командирів військових підрозділів (далі - резерв для направлення за кордон).

*{Абзац другий пункту 124 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Порядок створення резерву для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються Міністерством оборони України.

125. На військовослужбовців, які направляються за кордон, оформлюються виїзні справи у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

126. Із військовослужбовцями підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту, підписується додаток до контракту про проходження військової служби згідно з **додатком 3**, що є невід'ємною частиною такого контракту.

*{Абзац перший пункту 126 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

Додаток до контракту про проходження військової служби - додаткова письмова угода, що підписується військовослужбовцем, який призначається на добровільній основі на посаду у підрозділі, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, з одного боку, та Міністерством оборони України, з іншого боку, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військовослужбовцем військової служби у складі такого підрозділу.

*{Абзац другий пункту 126 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

*{Пункт 126 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

127. Право на підписання з військовослужбовцями додатка до контракту про проходження військової служби від імені Міністерства оборони України надається:

*{Абзац перший пункту 127 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

1) Міністру оборони України - з військовослужбовцями, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

2) командувачу виду Збройних Сил України, на якого покладено формування підрозділу Збройних Сил України, що направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, - з іншими особами.

*{Підпункт 2 пункту 127 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}*

128. Додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк перебування військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, але не більше одного року, та набирає чинності з дня перетину державного кордону України.

*{Пункт 128 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

129. Додаток до контракту про проходження військової служби складається у двох примірниках та підписується військовослужбовцем і посадовою особою, якій надано право на його підписання від імені Міністерства оборони України. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою військової частини.

*{Абзац перший пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

*{Абзац другий пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Видання відповідного наказу по особовому складу здійснюється після підписання додатка до контракту про проходження військової служби.

*{Абзац третій пункту 129 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

130. Про дату набрання чинності додатком до контракту в обох його примірниках та в особовій справі військовослужбовця робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

*{Пункт 130 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

*{Пункт 131 виключено на підставі Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

132. З військовослужбовцем підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, за його бажанням може бути підписано новий додаток до контракту про проходження військової служби у разі:

*{Абзац перший пункту 132 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 672/2012 від 03.12.2012, № 213/2024 від 02.04.2024}*

прийняття рішення Міністром оборони України про продовження строку перебування військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки;

*{Абзац другий пункту 132 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}*

переміщення військовослужбовця по службі у складі військового підрозділу за службовою необхідністю.

Новий додаток до контракту про проходження військової служби підписується на строк, з урахуванням якого безперервний строк служби військовослужбовця у складі підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, не може перевищувати одного року.

*{Абзац четвертий пункту 132 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

Новий додаток до контракту про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку чинного додатка до контракту, а з військовослужбовцем, якого переміщено по службі у межах підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, - з дня видання відповідною посадовою особою наказу про призначення його на посаду.

*{Абзац п'ятий пункту 132 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

133. Для військовослужбовців підрозділу Збройних Сил України, направленого до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, які перебувають в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим в нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме та за інших обставин) унеможливають підписання нового додатка до контракту про проходження військової служби, додаток до контракту діє до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування в таких умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу за кордоном, а також до визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо підписання нового додатка до контракту.

*{Абзац перший пункту 133 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 672/2012 від 03.12.2012}*

У разі непідписання нового додатка до контракту такі військовослужбовці повертаються в Україну.

*{Абзац другий пункту 133 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Для військовослужбовців, які після закінчення перебування у зазначених в абзаці першому умовах повертаються в Україну, додаток до контракту про проходження військової служби діє до моменту перетинання ними державного кордону України або до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими.

*{Абзац третій пункту 133 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

134. Дія додатка до контракту про проходження військової служби припиняється, а військовослужбовці повертаються в Україну:

*{Абзац перший пункту 134 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

1) за рішенням командування військового підрозділу за наявності підстав, передбачених **підпунктом 1** пункту 35 цього Положення, а також у разі порушення законодавства держави перебування і притягнення до відповідальності у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, при порушенні стосовно військовослужбовця кримінальної справи;

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених **підпунктом 2** пункту 35 цього Положення.

135. У разі припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби у примірнику додатка, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав і дати припинення дії додатка до контракту про проходження військової служби. Запис завіряється підписом відповідної посадової особи та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

*{Пункт 135 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

136. Призначення на посади військовослужбовців, які направляються за кордон, здійснюється Міністром оборони України та посадовими особами відповідно до номенклатури посад.

*{Пункт 136 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

137. Військовослужбовці, які призначаються на посади у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також направлені на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за кордон строком до одного року, не виключаються зі списків особового складу військових частин, з яких вони прибули. Посади, що вивільняються такими військовослужбовцями, вважаються невакантними і зберігаються на строк перебування їх за кордоном. Дозволяється покладати тимчасове виконання обов'язків за такими посадами на інших військовослужбовців у встановленому порядку. Після закінчення строку військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, або навчання за кордоном військовослужбовці повертаються на попереднє місце служби.

*{Пункт 137 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}*

138. Військовослужбовці, призначені на посади національного персоналу, у багатонаціональних органах військового управління, а також направлені на навчання за



кордоном строком понад один рік, звільняються із займаних посад, виключаються зі списків особового складу військової частини та призначаються на посади у визначену Міністром оборони України військову частину. Після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном військовослужбовці звільняються з посад у визначеній Міністром оборони України військовій частині та призначаються на посади наказами Міністра оборони України.

*{Пункт 138 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 672/2012 від 03.12.2012}*

139. Призначення військовослужбовців на іншу посаду у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, зазначених у [пункті 136](#) цього Положення, за поданням командира (начальника) відповідного військового підрозділу.

*{Пункт 139 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012}*

140. Вимоги до кандидатів, порядок відбору і направлення військовослужбовців для навчання за кордоном строком понад два місяці визначаються Міністерством оборони України.

*{Пункт 140 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

140<sup>1</sup>. В особливий період добір і направлення за кордон військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Підрозділ розділу IV доповнено пунктом 140<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, яким призначено кримінальне покарання

141. Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як арешт, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами утримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими [Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України](#).

142. Військовослужбовці, до яких застосовано такі покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути переміщені до нового місця служби, крім випадку, передбаченого [пунктом 112](#) цього Положення, або підвищені у військовому званні, призначені на вищу посаду.

Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з [підпунктом 13](#) пункту 116 цього Положення.

*{Пункт 142 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

143. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, в разі скасування вироку суду або винесення судом виправдувального вироку, в разі закриття кримінального провадження направляються до військових частин для дальшого проходження служби, де їх поновлюють у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і на посадах або звільняють з військової служби у запас (відставку) з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

*{Абзац перший пункту 143 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та строку контракту зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, час тримання в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

*{Абзац другий пункту 143 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених [статтею 55](#) Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

*{Абзац третій пункту 143 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Направлення військовослужбовців Збройних Сил України до інших військових формувань, прийняття військовослужбовців, направлених з інших військових формувань до Збройних Сил України

*{Назва підрозділу розділу IV в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

144. У разі потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад в інших військових формуваннях керівники цих військових формувань письмово повідомляють Міністерству оборони України:

у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - про основні характеристики військових посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців для зайняття зазначених посад;

у періоди проведення мобілізації та дії воєнного стану - про військові звання, прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), займані посади військовослужбовців, кандидатури яких розглядаються для направлення до відповідних військових формувань.

Добір військовослужбовців для направлення до інших військових формувань здійснюється разом з Міністерством оборони України на підставі запитів керівників відповідних військових формувань.

Направлення військовослужбовців із Збройних Сил України до інших військових формувань з виключенням із списків особового складу Збройних Сил України здійснюється за їх згодою та оформлюється:

на осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

на осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - наказами Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони України. Під час дії воєнного стану таке направлення оформлюється наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

У разі наявності потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад у Збройних Силах України керівникам інших військових формувань надсилається письмове повідомлення:

у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - про основні характеристики військових посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців для зайняття зазначених посад;

під час мобілізації та дії воєнного стану - про військові звання, прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), займані посади військовослужбовців, кандидатури яких розглядаються для направлення до Збройних Сил України.

Інформація про основні характеристики військових посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців для зайняття вакантних посад у Збройних Силах України (військові звання, прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), займані посади військовослужбовців, кандидатури яких розглядаються для направлення до Збройних Сил України) оформлюється запитами:

керівника служби персоналу Міністерства оборони України - стосовно кандидатів для заміщення вакантних посад в апараті Міністерства оборони України та частинах безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України;

начальника Генерального штабу Збройних Сил України - стосовно кандидатів для заміщення вакантних посад у Збройних Силах України.

Добір військовослужбовців для направлення до Збройних Сил України здійснюється іншими військовими формуваннями разом з Міністерством оборони України на підставі запитів посадових осіб, зазначених в абзацах дванадцятому та тринадцятому цього пункту.

Прийняття військовослужбовців з інших військових формувань до Збройних Сил України із зарахуванням до списків особового складу Збройних Сил України оформлюється:

на осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України;

на осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - наказами Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони України. Під час дії воєнного стану таке прийняття оформлюється відповідно наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України, наказами керівника служби персоналу Міністерства оборони України.

У разі необхідності підготовки фахівців за напрямками чи спеціальностями, за якими підготовка у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України не проводиться, особи офіцерського складу можуть направлятися наказами Міністра оборони України на навчання до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань без виключення зі списків особового складу Збройних Сил України.

*{Пункт 144 із змінами, внесеними згідно з з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 135/2020 від 10.04.2020, № 483/2021 від 27.09.2021, № 439/2023 від 18.07.2023; в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

#### Порядок призупинення та продовження військової служби

144<sup>1</sup>. Для військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби, дезертирував із Збройних Сил України або добровільно здався в полон, військова служба призупиняється відповідно до **частини другої** статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Військова служба для такого військовослужбовця призупиняється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до **частини четвертої** статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

144<sup>2</sup>. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності Збройних Сил України.

144<sup>3</sup>. Звільнення з посад військовослужбовців, військову службу яким призупинено, здійснюється командирами (начальниками) військових частин наказами по особовому складу.

Звільнення з посад військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, військову службу яким призупинено, здійснюється Президентом України.

У разі відсутності повноважень щодо звільнення з посади військовослужбовця, військову службу якого призупинено, командир (начальник) військової частини подає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань безпосередньо посадовій особі, яка має таке право, для видання наказу по особовому складу.

Наказ по особовому складу доводиться до військової частини та інших посадових осіб у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Командир (начальник) військової частини на підставі наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця, військову службу якого призупинено, з посади:

видає наказ по стройовій частині про призупинення виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення військовослужбовця та виключення його із списків особового складу військової частини;

організовує внесення запису до примірника контракту, що зберігається в особовій справі військовослужбовця, про призупинення дії контракту;

надсилає витяг із наказу та облікові документи військовослужбовця до органу військового управління, визначеного Міністерством оборони України.

Облік військовослужбовців, військову службу яким призупинено, здійснюється в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

144<sup>4</sup>. У разі прибуття до місця служби військовослужбовця, військову службу якого призупинено, командир (начальник) військової частини з'ясовує підстави його відсутності і негайно інформує про це орган досудового розслідування та орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням. Командування військової частини або орган управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України здійснює супроводження військовослужбовця до органу досудового розслідування.

144<sup>5</sup>. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вирoki суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до [пункту "г"](#) частини другої, [пункту "г"](#) частини третьої, [підпункту "д"](#) пункту 1, [підпункту "в"](#) пункту 2 частини четвертої, [підпункту "е"](#) пункту 1, [підпункту "е"](#) пункту 2, [підпункту "в"](#) пункту 3 частини п'ятої та [підпункту "е"](#) пункту 1, [підпункту "д"](#) пункту 2, [підпункту "в"](#) пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім військовослужбовців, яким вирокom суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених [статтями 47, 48, 49](#) Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до [підпункту "г"](#) пункту 1 частини четвертої, [підпункту "д"](#) пункту 1, [підпункту "д"](#) пункту 2 частини п'ятої та [підпункту "д"](#) пункту 1, [підпункту "г"](#) пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Звільнення військовослужбовців, військову службу яким призупинено, з військової служби здійснюється командирами (начальниками) військових частин наказами по особовому складу, крім військовослужбовців, які згідно із **пунктом 225** цього Положення звільняються з військової служби Президентом України.

144<sup>6</sup>. Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до **пунктів 1, 2, 3** частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, військова служба та дія контракту продовжуються. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання, та поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримані продовольче, речове та інші види забезпечення.

Продовження військової служби та дії контракту з військовослужбовцями, зазначеними у цьому пункті, здійснюється командирами (начальниками) військових частин наказами по особовому складу.

144<sup>7</sup>. У разі набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця, військову службу якого призупинено, безвісно відсутнім або померлим, командир військової частини інформує про це орган досудового розслідування, орган військового управління, де здійснювався облік військовослужбовця, орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, та районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або реєстрації військовослужбовця.

*{Розділ IV доповнено підрозділом згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

## **V. Відрядження**

145. Військовослужбовці можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі військового підрозділу (команди) з метою:

навчання на курсах, проходження зборів, вступу до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

участі у заходах, пов'язаних із підготовкою військ (сил);

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочні;

супроводження (за потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців та конвоювання заарештованих і засуджених;



отримання нагород;

участі в засіданнях судів або прибуття за викликом органів досудового розслідування;

*{Абзац восьмий пункту 145 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

участі в планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

виконання обов'язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях;

*{Пункт 145 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

реабілітації за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), пов'язаних з виконанням ними обов'язків військової служби, та забезпечення супроводження таких військовослужбовців, а також для проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації;

*{Пункт 145 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 277/2018 від 12.09.2018, № 171/2019 від 26.04.2019}*

в інших випадках за викликом (розпорядженням) старших командирів.

Курсанти (слухачі), крім випадків, зазначених в **абзацах другому - одинадцятому** цього пункту, можуть бути направлені у відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики або військового стажування.

Направлення у відрядження військовослужбовців-жінок вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин або старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

146. Військовослужбовцям, які направляються у відрядження, видається посвідчення про відрядження встановленого зразка.

Військовослужбовці після прибуття до пункту відрядження зобов'язані в установлений строк з'явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони відряджені, повідомити командування своєї військової частини про прибуття, стати в установленому порядку на облік і виконувати поставлені завдання.

147. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки в проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівника районного (об'єднаного районного), міського (районного у місті, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя (далі - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), а в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування, а також повідомити про затримку командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

*{Абзац другий пункту 147 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна відряджений військовослужбовець повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в разі їх відсутності - посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу.

*{Абзац третій пункту 147 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

148. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з пункту відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це командира (начальника) військової частини через начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а в разі їх відсутності - через посадових осіб місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), що позбавили його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

*{Абзац другий пункту 148 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

*{Пункт 148 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

149. Про затримку військовослужбовця понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, посадова особа, в розпорядження якої він прибув, або начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов'язані повідомити

командира (начальника), який направив військовослужбовця у відрядження, із зазначенням причин затримки.

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни в період відрядження начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки мають право припинити відрядження з відповідною позначкою про це у посвідченні про відрядження і з зазначенням причини припинення відрядження, строку прибуття військовослужбовця до військової частини, повідомивши про це командира (начальника) військової частини.

*{Пункт 149 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

150. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит посадовій особі, в розпорядження якої був відряджений військовослужбовець, або начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після одержання відповіді на запит про те, що відряджений не прибув до пункту призначення або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук в установленому порядку.

*{Пункт 150 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі

*{Назва підрозділу розділу V в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 277/2018 від 12.09.2018}*

151. Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, оформлюється наказами Міністра оборони України на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

152. Після закінчення строку або дострокового припинення депутатських повноважень депутат, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України для дальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівнозначній посаді з приписом (супровідним листом) та розпорядженням про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

153. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з дальшим

призначенням на посаду відповідно до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, та граничних військових звань за цими посадами, який затверджується Президентом України.

*{Абзац перший пункту 153 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

Для заміщення вакантних посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформлюється на підставі письмового запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти, рапорту військовослужбовця та відповідного подання наказами Міністра оборони України.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Міністерство оборони України.

*{Абзац п'ятий-восьмий пункту 153 замінено двома абзацами згідно з Указом Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

*{Пункт 153 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 126/2017 від 03.05.2017}*

154. За погодженням із Міністерством оборони України керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти звільняє з посад відряджених військовослужбовців та направляє їх у розпорядження Міністерства оборони України:

*{Абзац перший пункту 154 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

після виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

*{Абзац другий пункту 154 в редакції Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання їх керівників з наданням відповідної заміни.

*{Абзац п'ятий пункту 154 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Звільнені з посади відряджені військовослужбовці направляються в місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовців у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Міністерства оборони України військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджались.

155. За відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення відрядженим військовослужбовцям здійснюється у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

*{Абзац перший пункту 155 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Пенсійне забезпечення звільнених у запас або відставку відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців.

156. Нагородження державними нагородами та відзнаками Міністерства оборони України відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджені, а за потреби - за спільним поданням керівника державного органу та Міністра оборони України.

*{Пункт 156 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Відрядження військовослужбовців до військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення)

156<sup>1</sup>. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) за їх згодою можуть бути відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України, але із звільненням із займаних посад з подальшим призначенням на посади відповідно до затверджених Президентом України:

переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів;

переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації.

Для заміщення вакантних посад у військово-цивільних адміністраціях їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади у військово-цивільних адміністраціях.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформляється наказом Міністра оборони України на підставі письмового запиту керівника військово-цивільної адміністрації, погодження керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або Командувача об'єднаних сил (у визначених законом випадках), рапорту військовослужбовця та відповідного подання.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівник військово-цивільної адміністрації письмово повідомляє Міністерство оборони України.

156<sup>2</sup>. Керівник військово-цивільної адміністрації звільняє з посади відрядженого військовослужбовця та направляє його у розпорядження Міністерства оборони України:

у разі виключення відповідної посади з переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також з переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації;

після виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з військово-цивільної адміністрації відрядженого військовослужбовця, повідомивши про таке відкликання керівника військово-цивільної адміністрації, з наданням відповідної заміни.

Звільнений з посади відряджений військовослужбовець направляється в місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади. До зазначеного



строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Міністерства оборони України військовослужбовець призначається на посаду, але не нижчу за ту, з якої він відряджався.

*{Розділ V доповнено підрозділом згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

## **VI. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації**

Підготовка громадян до проходження військової служби за контрактом та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу

157. Підготовка громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу здійснюється у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки.

Порядок направлення до навчальних частин (центрів) для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) та організації підготовки у навчальних частинах (центрах) осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, строки підготовки, рівень підготовки та перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються Міністерством оборони України.

Військовослужбовці, які проходять підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у навчальних частинах (центрах), іменуються курсантами навчальних частин (центрів).

*{Пункт 157 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

158. Курсанти навчальних частин (центрів) після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) складають іспити за відповідними навчальними програмами.

*{Абзац перший пункту 158 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

*{Абзац другий пункту 158 виключено на підставі Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

159. Курсанти навчальних частин (центрів) із числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, після закінчення курсу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) призначаються на посади згідно з отриманою військово-обліковою спеціальністю, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження керівника розвідувального органу Міністерства оборони України.

Військовослужбовці, які направлялися для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) без виключення зі списків особового складу військових частин, після

закінчення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) повертаються до військових частин, з яких вони направлялися на таку підготовку.

*{Пункт 159 в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 524/2019 від 16.07.2019}*

160. Направлення військовослужбовців до військових частин здійснюється наказами командирів (начальників) відповідних навчальних частин (центрів).

Командир (начальник) навчальної частини (центру) забезпечує військовослужбовців та членів їх сімей документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд до нового місця служби та перевезення особистих речей.

*{Пункт 160 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

161. Відрахування курсантів із навчальних частин (центрів) за станом здоров'я в разі виникнення у них під час навчання захворювань здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Військовослужбовці, які відраховані з навчальних частин (центрів) до закінчення навчання, повертаються до військових частин, з яких вони прибули на навчання; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, направляються для проходження строкової військової служби; військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, а також жінок, звільняються з військової служби та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання.

Про відрахування військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом, з навчальної частини (центру) у послужному списку його особової справи робиться відповідний запис, який скріплюється печаткою.

Рішення про відрахування військовослужбовців приймається командирами (начальниками) органів військового управління, яким підпорядковані навчальні частини (центри).

*{Пункт 161 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Здобуття вищої освіти для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу

*{Назва підрозділу в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

162. Підготовка (навчання) громадян до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюються у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти або вищих військових навчальних закладах інших військових формувань у разі відсутності можливості підготовки фахівців за напрямками чи спеціальностями у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України.

*{Абзац перший пункту 162 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}*

Громадяни, які під час навчання у таких навчальних закладах мають військові звання офіцерського складу, є слухачами, інші - курсантами або студентами.

Жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу за спеціальностями, перелік яких визначається Міністерством оборони України.

*{Абзац третій пункту 162 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

163. Організація і проведення роботи з військово-професійної орієнтації та попереднього добору кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти із числа молоді здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а з числа військовослужбовців - військовими частинами.

*{Абзац перший пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 641/2022 від 12.09.2022}*

Прийом громадян до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному правилами прийому до зазначених навчальних закладів, відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

*{Абзац другий пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Порядок добору та направлення громадян на підготовку (навчання) та порядок підготовки громадян до проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу встановлюються Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади.

*{Абзац третій пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу визначаються Міністерством оборони України.

*{Абзац четвертий пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

164. Військовослужбовці, які висловили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, подають рапорти по команді на ім'я командира (начальника) військової частини.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання приймається командиром (начальником) військової частини після проходження військовослужбовцями медичного огляду. У разі потреби подаються матеріали для оформлення їм допуску до державної таємниці.

У разі відмови військовослужбовцю у прийомі до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти через невідповідність умовам прийому обов'язково зазначаються причини відмови, про що військовослужбовцю повідомляється в індивідуальній бесіді.

Рішення про підготовку відповідних документів і направлення їх до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймається командирами з'єднань (та їм рівнозначними) після розгляду пропозицій командирів (начальників) військових частин.

165. Студенти військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після здобуття вищої освіти ступеня бакалавра. За наявності такої освіти та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після здобуття відповідного ступеня вищої освіти).

*{Абзац перший пункту 165 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

Після прийняття студентів на військову службу за контрактом їх матеріальне та фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

166. Після зарахування до списків особового складу вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти курсанти або студенти проходять первинну військово-професійну підготовку.

Курсанти під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням, виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також для несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України.

Курсанти-жінки до складу добового наряду, як правило, не призначаються, крім випадків, визначених статутами Збройних Сил України.

167. Курсанти першого і другого курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом) розміщуються в казармах (спальних приміщеннях) у порядку, встановленому [Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України](#) для військовослужбовців строкової військової служби.

*{Абзац перший пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Курсанти третього і наступних курсів (слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом - незалежно від курсу) мають право проживати в гуртожитках, які розташовані на територіях вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а сімейні - у сімейних гуртожитках або з дозволу начальника вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - у жилих приміщеннях за межами навчального закладу.

*{Абзац другий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Для курсантів-жінок незалежно від курсу навчання обладнуються окремі гуртожитки (спальні приміщення).

Курсанти першого і другого курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом) звільняються з розташування вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у порядку, встановленому для військовослужбовців строкової військової служби. Курсанти третього і наступних курсів (крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом), слухачі та курсанти із числа військовослужбовців військової служби за контрактом (незалежно від курсу) звільняються відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня.

*{Абзац четвертий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Порядок проживання курсантів (слухачів) у казармах (спальних приміщеннях) і гуртожитках, а також соціально-побутові умови визначаються статутами вищих військових навчальних закладів та положеннями про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти згідно з вимогами статутів Збройних Сил України та наказами Міністра оборони України.

Право носити цивільний одяг за межами розташування вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надається:

курсантам першого і другого курсів, крім курсантів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом, - під час перебування у відпустці;

*{Абзац сьомий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

курсантам третього і наступних курсів (слухачам та курсантам із числа військовослужбовців військової служби за контрактом незалежно від курсу) - під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час.

*{Абзац восьмий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Одруженим курсантам третього і наступних курсів (слухачам та курсантам із числа військовослужбовців військової служби за контрактом незалежно від курсу) в разі відсутності сімейного гуртожитку в розташуванні вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти виплачується грошова компенсація за місцем навчання за тимчасовий піднайом (найм) жилого приміщення поза розташуванням вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

*{Абзац дев'ятий пункту 167 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

168. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не проходили військову службу до зарахування на навчання, за відмінні і добрі оцінки в навчанні за результатами екзаменаційних сесій підвищуються посадові оклади в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), підтверджених відповідними документами, надається право на складення екзаменів (заліків) у строки, визначені начальником вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

169. Курсантам після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою, видається диплом державного зразка, нагрудний знак та одночасно з призначенням на посаду присвоюється:

курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, - первинне військове звання офіцерського складу;

курсантам, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу і не мають відповідних військових звань, - первинне військове звання сержантського та старшинського складу.

Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із золотою медаллю або дипломом з відзнакою, надається право вибору місця військової служби після закінчення навчання. Прізвища військовослужбовців, які закінчили навчання із золотою медаллю, заносяться на Дошку пошани вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

*{Пункт 169 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*



170. Відрахування з вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи у системі Міністерства оборони України), крім відрахування з таких закладів (установах) після завершення навчання (підготовки) за відповідною освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою, поновлення на навчанні курсантів (слухачів), ад'юнктів, докторантів чи переведення їх з одного вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи у системі Міністерства оборони України) до іншого проводиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, відповідно до вимог цього Положення.

*{Пункт 170 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

171. Порядок та вимоги щодо прийому осіб офіцерського складу на навчання для отримання оперативного або стратегічного рівня військової освіти, а також порядок відбору та направлення осіб офіцерського складу на навчання до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань встановлюються Міністерством оборони України.

*{Пункт 171 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019, № 108/2026 від 10.02.2026}*

Право військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти

172. Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, - в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

*{Пункт 172 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

173. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися без відриву від військової служби у закладах вищої освіти з дозволу командира - від командира з'єднання і вище, який надається на підставі рапорту військовослужбовців та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу. Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

*{Пункт 173 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019, № 396/2025 від 12.06.2025}*

## Підвищення кваліфікації

174. Добір кандидатів для навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється на підставі планів переміщення по службі з числа військовослужбовців, зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, та на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців, які потребують підвищення професійного рівня.

Підвищення кваліфікації військовослужбовців офіцерського складу, сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного професійного рівня здійснюється не рідше одного разу на п'ять років.

175. Порядок організації підвищення кваліфікації військовослужбовців визначається Міністерством оборони України.

## VII. Проведення атестування

176. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі.

*{Пункт 177 виключено на підставі Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

178. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв'язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, а також військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком атестації до присвоєння військового звання та оцінювання перед закінченням військової служби).

*{Пункт 178 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019}*

179. Порядок та строки проведення атестування військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.

## VIII. Відпустки

180. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого [Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"](#).

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

*{Абзац другий пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов'язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;

*{Підпункт 4 пункту 180 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;

5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва);

*{Абзац чотирнадцятий пункту 180 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

6) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

*{Абзац п'ятнадцятий пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

181. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

182. Слухачам і курсантам випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також ад'юнктам та докторантам, підготовка яких здійснювалась для Збройних Сил

України за денною формою навчання, щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до [Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"](#), надається:

випускникам вищих військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Міністерства оборони України - безпосередньо за місцем закінчення навчання (підготовки) перед їх направленням до місця проходження військової служби у Збройних Силах України;

випускникам вищих військових навчальних закладів інших військових формувань - після прибуття до місця проходження військової служби в Міністерстві оборони України.

Випускникам, підготовка яких здійснювалась у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України за денною формою навчання для інших військових формувань, щорічна основна відпустка надається після прибуття для проходження військової служби до інших військових формувань.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації щорічна основна відпустка військовослужбовцям, які закінчили навчання у військових навчальних закладах, надається за місцем проходження військової служби.

*{Пункт 182 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

183. Відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти надаються, як правило, після закінчення навчального року.

184. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або зарахування на очну (денну) форму навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон або на навчання.

*{Пункт 184 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

185. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, надаються на загальних підставах.

*{Пункт 185 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

186. Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцю відповідно до [пункту 11](#) статті 10<sup>1</sup> Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

*{Пункт 186 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

В особливий період військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені [пунктами 17 - 19](#) статті 10<sup>1</sup> Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

*{Пункт 186 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указів Президента України № 277/2018 від 12.09.2018, № 214/2024 від 02.04.2024}*

Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком (постановою) військово-лікарської комісії військовослужбовцям, відрядженим до військових частин, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, надаються командирами таких військових частин за місцем тимчасового виконання службових обов'язків. Посадова особа, яка надала такі відпустки, письмово інформує про це командира військової частини, який направив військовослужбовця у відрядження.

*{Пункт 186 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

*{Абзац шостий пункту 186 виключено на підставі Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

187. Щорічна основна відпустка переноситься на інший період або продовжується командиром військової частини в разі:

1) захворювання військовослужбовця, на підставі довідки закладу охорони здоров'я, завіреної керівником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - на кількість днів хвороби військовослужбовця;

*{Абзац другий пункту 187 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

2) надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, на підставі медичного висновку;

3) виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від виконання обов'язків за посадою зі збереженням грошового забезпечення;

4) збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

*{Пункт 187 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

188. Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, та постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими графіками відпусток здійснюються штабами військових частин.

Накази командирів (начальників) військових частин про надання щорічних основних відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток строку на підставі рапорту військовослужбовця, розглянутого його прямим начальником.

189. Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному [Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України](#).

190. У разі втрати відпускового квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки. Начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до даних обліку, а в разі відсутності даних - після встановлення особи військовослужбовця видає довідку, що засвідчує законність перебування військовослужбовця у відпустці, повідомляє про це командування за місцем військової служби військовослужбовця і здійснює контроль за своєчасним його відбуттям до місця служби.

*{Пункт 190 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

191. Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на підставі документів, засвідчених посадовими особами, зазначеними в [абзаці другому](#) пункту 147 цього Положення, - на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами.

Право продовження військовослужбовцю відпустки належить начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки. Про строки і причини затримки начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки негайно повідомляє командира (начальника) військової частини, з якої прибув військовослужбовець, і робить відповідну позначку у відпусковому квитку.



*{Пункт 191 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

192. У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни під час перебування у відпустці начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки має право вжити до нього заходів, передбачених [Дисциплінарним статутом Збройних Сил України](#). Про вжиті заходи та про вчинене правопорушення, якщо його вчинено за межами гарнізону, командира (начальника) військової частини повідомляють відповідно начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

*{Пункт 192 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

192<sup>1</sup>. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється посадовим особам, які направили військовослужбовців у відпустки, лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

В інших випадках відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється за рішеннями Міністра оборони України, керівника розвідувального органу Міністерства оборони України, їх заступників, Головнокомандувача Збройних Сил України. Підставою для прийняття таких рішень є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної основної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. Виконання такого рішення здійснюється наказом посадової особи, яка направила військовослужбовця у щорічну основну відпустку. Посадова особа, яка видала наказ про відкликання із щорічної основної відпустки, з використанням засобів зв'язку повідомляє військовослужбовцю про прийняте рішення не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання, якщо її тривалість не менше п'яти днів. У день прибуття військовослужбовця до місця проходження військової служби посадова особа, яка видала наказ про відкликання з відпустки, ознайомлює військовослужбовця з цим наказом в установленому порядку.

*{Абзац другий пункту 192<sup>1</sup> із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

У разі неможливості прибути до місця проходження військової служби у зв'язку із погіршенням стану здоров'я чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття, військовослужбовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів зв'язку особі, яка видала наказ про відкликання, або безпосередньому командиру (начальнику). Після закінчення відпустки військовослужбовець повинен подати документи, що підтверджують обставини ускладнення прибуття до місця служби у зв'язку з відкликанням з відпустки.

Невикористана частина щорічної основної відпустки надається військовослужбовцю у порядку, визначеному [Законом України](#) "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

*{Положення доповнено пунктом 192<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

193. У разі неповернення військовослужбовця чи неприбуття у зв'язку з відкликанням з відпустки в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки командир (начальник) військової частини негайно надсилає запит начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення військовослужбовцем відпустки. Після одержання відповіді на запит про те, що військовослужбовець не прибув до місця відпустки або своєчасно вибув до своєї військової частини, командир (начальник) військової частини організовує його розшук у встановленому порядку.

*{Пункт 193 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

## **IX. Особливості проходження строкової військової служби**

194. На строкову військову службу призиваються придатні до військової служби за станом здоров'я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

*{Пункт 194 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

195. У випадках, передбачених **частиною шостою** статті 23 та **частиною одинадцятою статті 25** Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", строкову військову службу проходять військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу, в разі розірвання контракту про проходження військової служби, а також військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти в разі розірвання контракту про навчання.

*{Абзац перший пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

До строку строкової військової служби зазначених військовослужбовців зараховується тривалість військової служби за контрактом із розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби.

Розрахунок строку військової служби здійснюється в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

Звільнення у запас військовослужбовців, зазначених в **абзаці першому** цього пункту, провадиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених **частиною першою** статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або у разі настання особливого періоду продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до термінів,

визначених [частиною дев'ятою](#) статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім випадків, визначених [пунктами "б", "в", "г"](#) частини другої статті 26 цього Закону.

*{Абзац четвертий пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}*

Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений [частиною першою](#) статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до [частини дев'ятої](#) статті 23 зазначеного Закону, та які під час дії воєнного стану вислужили не менше шести місяців, можуть звернутися по команді з рапортом щодо переведення їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

*{Пункт 195 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Зарахування зазначених військовослужбовців за грошовим, продовольчим, речовим та іншими видами забезпечення, передбаченими для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється з дня видання відповідного наказу по стройовій частині.

*{Пункт 195 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Командиром військової частини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову військовослужбовця на строкову військову службу у п'ятиденний строк надсилається витяг з наказу про переведення військовослужбовця на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

*{Пункт 195 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

#### Присвоєння військових звань

196. Громадянам, призваним на строкову військову службу, присвоюється військове звання солдата (матроса). Таке звання присвоюється наказом керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після формування команд для відправлення до військових частин.

*{Пункт 196 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

197. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старшого солдата (старшого матроса) - командирами окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу) та вище і мають право видавати накази командира військової частини по стройовій частині;

2) молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті) - командирами окремих батальйонів, полків (кораблів 1 і 2 рангу) і начальниками, які мають рівні з ними права, та вище.

198. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат (старший матрос) - солдатам (матросам), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата (старшого матроса);

*{Абзац другий пункту 198 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

2) молодший сержант (старшина 2 статті) - військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів (старшин) і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант (старшина 1 статті) - молодшим сержантам (старшинам 2 статті), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержант (старшина 1 статті) і які вислужили строк вислуги у військовому званні.

*{Абзац п'ятий пункту 198 виключено на підставі Указу Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 198 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

199. Присвоєння військових звань військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється з урахуванням вимог **пунктів 41, 62** цього Положення.

*{Пункт 199 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

200. Військовослужбовці строкової військової служби, позбавлені військових звань старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті) у дисциплінарному порядку, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата (матроса).

#### Призначення на посади

201. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями строкової військової служби, та відповідні їм військові звання і тарифні розряди визначаються Міністерством оборони України.

Право призначення на посади належить:

1) на посади, за якими передбачені військові звання старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), - командирам окремих військових частин, які мають дисциплінарні права командира батальйону (корабля 3 рангу) і право видавати накази по стройовій частині, та вище;

2) на посади, за якими передбачене військове звання головного сержанта (головного корабельного старшини), - командирам окремих батальйонів, полків (кораблів 1 і 2 рангу) і начальникам, які мають рівні з ними права, та вище.

*{Абзац четвертий пункту 201 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Призначення військовослужбовців строкової військової служби на посади та звільнення з посад, які вони займають, здійснюється наказом командира (начальника) військової частини по стройовій частині.

Солдати (матроси), які до призову на строкову військову службу пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах, призначаються на штатні військові посади відповідно до набутих військово-облікових спеціальностей.

Військовослужбовці строкової військової служби, які пройшли підготовку в навчальних частинах або набули практичних навичок під час проходження військової служби, призначаються на військові штатні посади відповідно до набутої ними спеціальності та присвоєного військового звання.

202. Просування по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється залежно від їх професійних, ділових і моральних якостей, стану здоров'я та наявності вакантних посад.

На посади, за якими передбачене військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті), можуть призначатися підготовлені та дисципліновані солдати (матроси) і старші солдати (старші матроси), які закінчили курси відповідного рівня підготовки в навчальних частинах, з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

На посади, за якими передбачені військові звання сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), головного сержанта (головного корабельного старшини), в разі потреби можуть призначатися підготовлені та дисципліновані молодші сержанти (старшини 2 статті), які гідні призначення на ці посади.

*{Абзац третій пункту 202 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом молодші сержанти (старшини 2 статті), які займають посади сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), головного сержанта (головного корабельного старшини), переміщуються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до цього призначення, а в разі відсутності таких - на інші посади.

*{Абзац четвертий пункту 202 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Переміщення по службі

203. Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

за службовою необхідністю;

за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на прохання членів сім'ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого керівником обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

*{Абзац третій пункту 203 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Військовослужбовці рядового та старшинського складу, які проходять військову службу на кораблях і суднах Військово-Морських Сил Збройних Сил України і визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби на них, підлягають переміщенню до берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

*{Абзац п'ятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

між військовими частинами у межах з'єднання - за розпорядженням начальника штабу з'єднання;

між військовими частинами у межах оперативного командування - за розпорядженням начальника служби персоналу штабу оперативного командування;

*{Абзац восьмий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

між оперативними командуваннями - за розпорядженням начальника служби персоналу командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

*{Абзац дев'ятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

у межах виду Збройних Сил України - за розпорядженням начальника служби персоналу виду Збройних Сил України;

*{Абзац десятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

між видами Збройних Сил України - за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу;

між військовими частинами, які підпорядковані керівникам (начальникам) структурних підрозділів Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних



Сил України, - за наказом (розпорядженням) керівника (начальника) відповідного структурного підрозділу;

в інших випадках - за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу.

Направлення військовослужбовців строкової військової служби зі Збройних Сил України до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, після погодження з органами військового управління цих формувань.

*{Абзац чотирнадцятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Дозволяється здійснювати переміщення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для спільного проходження служби в одному підрозділі.

*{Абзац п'ятнадцятий пункту 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Переміщення за службовою необхідністю з однієї військової частини до іншої проводиться лише за наявності обґрунтованих підстав та в разі погодження цього переміщення відповідними посадовими особами.

Матеріали щодо переміщення військовослужбовців строкової військової служби, що подаються для прийняття рішення начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, повинні бути погоджені з відповідними посадовими особами видів Збройних Сил України, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які мають право приймати рішення щодо переміщення по службі військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу.

*{Пункт 203 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

## Відпустки

204. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) основна відпустка;

*{Підпункт 1 пункту 204 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) обов'язкова щорічна відпустка - для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) відпустка за сімейними обставинами;

4) додаткова відпустка як вид заохочення;

5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

*{Підпункт 5 пункту 204 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

205. Відпустка військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу, надається за весь період проходження військової служби тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад, але не раніше ніж через три місяці проходження ними строкової військової служби.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям строкової військової служби надання відпустки здійснюється у порядку, визначеному [пунктом 18](#) статті 10<sup>1</sup> Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

*{Пункт 205 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 205 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

206. Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби, що належать до 2 або 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається після проходження ними не менш як трьох місяців строкової військової служби, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку такої служби, тривалістю:

для осіб, яким встановлено строк служби до 12 місяців, - 30 діб;

для осіб, яким встановлено строк служби до 18 місяців, - 30 діб за перший рік служби та 15 діб за другий рік служби.

*{Абзац четвертий пункту 206 виключено на підставі Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

207. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається один раз за весь період цієї служби тривалістю до 5 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки і оголошується наказом командира військової частини по стройовій частині.

Додаткова відпустка надається військовослужбовцю, як правило, разом із відпустками, зазначеними у [підпунктах 1 і 2](#) пункту 204 цього Положення, а в разі якщо військовослужбовець не має права на такі відпустки або їх використано, - додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

*{Абзац другий пункту 207 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009}*

208. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

*{Абзац перший пункту 208 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021; в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

*{Абзац пункту 208 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Після закінчення встановленого **абзацом другим** цього пункту строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець строкової військової служби підлягає огляду військово-лікарської комісією для вирішення питання про його придатність за станом здоров'я до військової служби.

*{Абзац пункту 208 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

У разі неможливості з поважних причин використати відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за межами військової частини військовослужбовець строкової військової служби може бути залишений у військовій частині зі звільненням його на час відпустки від усіх робіт, занять, несення служби у добовому наряді та варті. Військовослужбовці рядового та старшинського складу, які проходять військову службу на кораблях і суднах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, в цьому випадку за розпорядженням старшого морського начальника розміщуються в одній з берегових частин бойового забезпечення (без виключення зі списків особового складу корабля або судна), де зараховуються на всі види забезпечення. Така відпустка при військовій частині проводиться, як правило, в медичному пункті (лазареті) військової частини зі здійсненням необхідних лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

*{Абзац пункту 208 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 483/2021 від 27.09.2021, № 214/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці строкової військової служби під час відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за розпорядженням командира військової частини або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть направлятися на медичний огляд за місцем проведення відпустки. Продовження відпустки для лікування у зв'язку з хворобою таким військовослужбовцям визначається відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

*{Абзац пункту 208 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 483/2021 від 27.09.2021, № 214/2024 від 02.04.2024}*

*{Абзац шостий пункту 208 виключено на підставі Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Особливості проходження строкової військової служби особами, засудженими до тримання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті)

209. Військовослужбовці строкової військової служби, направлені для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, виключаються зі списків військових частин, де вони проходили військову службу до засудження, з дня набрання вироком законної сили.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які відбували покарання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті), час відбування покарання до строку строкової військової служби не зараховується.

*{Абзац другий пункту 209 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону (гауптвахті), направляються для подальшого проходження строкової військової служби до військових частин, де вони проходили строкову військову службу до засудження, а направлені в дисциплінарний батальйон із розвідувального органу Міністерства оборони України, військової частини А0987 - до інших військових частин за розпорядженням керівника служби персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

*{Абзац третій пункту 209 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

#### Звільнення з військової служби

210. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставах, визначених **частиною другою** статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині.

Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби відповідно до указу Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців.

Під час дії особливого періоду до введення воєнного стану військовослужбовці продовжують проходити строкову військову службу понад встановлені строки до строків, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених **пунктами "б", "в", "г"** частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". З моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених **пунктами "б", "в", "г"** частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Після оголошення демобілізації військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, звільняються з військової служби на підставі, визначеній [пунктом "а" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"](#).

*{Пункт 210 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

211. План звільнення військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, затверджується командиром військової частини не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення звільнення військовослужбовців у запас.

Дату звільнення зі строкової військової служби військовослужбовцям доводять безпосередні командири не пізніше ніж через два дні після затвердження плану їх звільнення в запас.

212. Військовослужбовці строкової військової служби, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, строк якої закінчується за п'ять днів до початку звільнення в запас, до місця військової служби не повертаються, а після погодження з командирами військових частин звільняються в запас за рішенням відповідних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки. Про прийняте рішення повідомляються командири військових частин, які надсилають до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки необхідні документи для взяття на військовий облік звільнених у запас військовослужбовців.

*{Абзац перший пункту 212 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і перебувають на лікуванні (обстеженні) у військово-лікувальних закладах, підлягають огляду військово-лікарською комісією після закінчення лікування (обстеження). Звільнення цих осіб зі строкової військової служби здійснюється наказом начальника військово-лікувального закладу після погодження з командирами військових частин, в яких проходили службу військовослужбовці.

213. Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до [пунктів "б", "в", "г" частини другої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"](#).

*{Абзац перший пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}*

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов'язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім'ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

*{Абзац другий пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

*{Абзац третій пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов'язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командирі військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

*{Абзац четвертий пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

*{Абзац п'ятий пункту 213 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

214. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний:

1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю.

Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а для військових частин центрального підпорядкування - начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

*{Підпункт 1 пункту 214 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас;



3) у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (заявнику) із зазначенням причин відмови.

*{Пункт 214 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

215. Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби у запас, командування військової частини видає обліково-послужну картку, припис, службову характеристику та медичну книжку.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

## **Х. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу**

216. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби призиваються офіцери запасу за наказом Міністерства оборони України, в якому визначаються строки і чисельність призову за військово-обліковими спеціальностями.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а у разі призову на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України - з відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України. Про призов цих громадян на військову службу відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки / відповідний підрозділ розвідувального органу Міністерства оборони України письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, у яких зазначені громадяни працюють, навчаються або зареєстровані як безробітні. Таке інформування здійснюється з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

*{Абзац другий пункту 216 в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

*{Пункт 216 в редакції Указу Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

217. Офіцери, призвані на військову службу, направляються у розпорядження відповідних командирів (начальників), які мають право призначати їх на посади, та переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених цим Положенням. Вони виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і забезпечуються всіма видами забезпечення, що визначені законодавством.

*{Абзац перший пункту 217 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Офіцери, призвані на військову службу, за наявності у Збройних Силах України, розвідувальному органі Міністерства оборони України вакантних посад із відповідною

військово-обліковою спеціальністю за їх бажанням після проходження шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

*{Абзац другий пункту 217 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 277/2018 від 12.09.2018, № 530/2026 від 25.06.2026}*

У разі потреби офіцери, які вислужили встановлений строк військової служби за призовом, можуть бути відповідно до указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

*{Пункт 217 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

218. Звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється на підставах, передбачених **частиною третьою** статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у порядку, визначеному цим Положенням. Відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки / відповідний підрозділ розвідувального органу Міністерства оборони України не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, у яких до призову на військову службу ці громадяни працювали або навчались, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік. Таке інформування здійснюється з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

*{Пункт 218 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019, № 483/2021 від 27.09.2021; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

## **XI. Залишення на військовій службі понад граничний вік**

219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років.

*{Абзац перший пункту 219 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указів Президента України № 171/2019 від 26.04.2019, № 135/2020 від 10.04.2020}*

Під час розгляду питання щодо залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік ураховуються:

потреба Збройних Сил України;

*{Пункт 219 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

рівень командирської (професійної) підготовки;

наукові ступені і вчені звання;

досвід проходження військової служби у військових підрозділах, які направлялися за кордон;

бойовий досвід;

знання іноземної мови за стандартизованим мовним рівнем не нижче за "мінімально необхідний";

наявність оперативно-тактичного, оперативного, оперативно-стратегічного або стратегічного рівня військової освіти (тільки для осіб офіцерського складу).

*{Абзац дев'ятий пункту 219 в редакції Указу Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

220. Питання про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік порушується посадовими особами, які мають право видавати накази по особовому складу, і вище.

221. Військовослужбовці-депутати, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, за їх проханням можуть бути залишені на військовій службі на строк не більше ніж п'ять років.

Військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти та досягли граничного віку перебування на військовій службі, продовження строку військової служби здійснюється за клопотанням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

*{Абзац другий пункту 221 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

222. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається:

для осіб офіцерського складу - Міністром оборони України;

для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - посадовими особами, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до [пункту 225](#) цього Положення;

для військовослужбовців, які проходять службу у розвідувальному органі Міністерства оборони України, підпорядкованих військових частинах, закладах, установах, організаціях, - керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 222 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

223. Накази про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі доводяться до них особисто командирами (начальниками) військових частин, керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

*{Пункт 223 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

224. Особи, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах.

Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що командири (начальники) військових частин, керівники відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти особисто повідомляють їх у письмовій формі.

*{Абзац другий пункту 224 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

## **ХІІ. Звільнення з військової служби**

Права посадових осіб щодо звільнення з військової служби

225. Звільнення військовослужбовців із військової служби здійснюється:

1) у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) - на підставах, передбачених частиною [третьою](#), [пунктом 1](#) частини четвертої, [пунктами 1, 2](#) частини п'ятої, [пунктами 1, 2](#) частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно за всіма підставами - командирами бригад (полків, кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#) прирівняні до них;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами - командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань і посадовими особами, які відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#) прирівняні до них, а також командувачами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, керівником служби персоналу Міністерства оборони України;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які обіймають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, - Головнокомандувачем Збройних Сил України та керівника розвідувального органу Міністерства оборони України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) та прирівняних до них згідно із [пунктом 3](#) розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4

червня 2020 року № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" військових звань включно за всіма підставами - Міністром оборони України;

у військових званнях генерала (адмірала) та прирівняному до них згідно із [пунктом 3](#) розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 червня 2020 року № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" військовому званні - Президентом України;

2) під час дії особливого періоду (з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації) - на підставах, передбачених частиною [третьою](#), [пунктом 2](#) частини четвертої, [пунктом 3](#) частини п'ятої та [пунктом 3](#) частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно за всіма підставами - командирами бригад (полків, кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#) прирівняні до них;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами - командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань і посадовими особами, які відповідно до [Дисциплінарного статуту Збройних Сил України](#) прирівняні до них;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами - командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, керівником служби персоналу Міністерства оборони України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського;

у військових званнях до бригадного генерала (коммодора) та прирівняних до них згідно із [пунктом 3](#) розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 червня 2020 року № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" військових звань включно за всіма підставами - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) та прирівняних до них згідно із [пунктом 3](#) розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 червня 2020 року № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" військових звань включно за всіма підставами - Міністром оборони України;

у військових званнях генерала (адмірала) та прирівняному до них згідно із [пунктом 3](#) розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 червня 2020 року № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців" військовому званні - Президентом України.

*{Пункт 225 в редакції Указів Президента України № 503/2016 від 14.11.2016, № 483/2021 від 27.09.2021}*

## Вимоги щодо звільнення з військової служби

226. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів:

1) при скороченні посади, яку військовослужбовець займає, у тому числі при ліквідації (розформовуванні), реорганізації військових частин або державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, у разі неможливості використання цього військовослужбовця на військовій службі;

*{Підпункт 1 пункту 226 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) при скороченні рівнозначних посад у межах їх загальної чисельності, які підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою військово-обліковою спеціальністю, зокрема, якщо займана ними посада не підлягає скороченню, за їх згодою (для військовослужбовців, які мають право на пенсію).

227. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених **пунктом 36** цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених **підпунктами "б", "г", "г" чи "ж"** пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

*{Абзац перший пункту 227 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

*{Абзац другий пункту 227 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду.

*{Абзац третій пункту 227 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*



*{Пункт 227 в редакції Указу Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

228. Звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність здійснюється в разі:

застосування відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого [Дисциплінарним статутом Збройних Сил України](#);

неможливості призначення військовослужбовця, якому відмовлено (якому скасовано) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, на посаду, яка не передбачає такого допуску, та неможливості звільнення з військової служби на інших підставах, передбачених законодавством.

Звільнення з військової служби через службову невідповідність не проводиться з моменту оголошення мобілізації протягом строку її проведення та з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується в розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, на підставі, визначеній [підпунктом 8](#) пункту 116 цього Положення.

*{Пункт 228 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

228<sup>1</sup>. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх шість місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу.

Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням здійснюється в разі, коли протягом останніх шість місяців служби військовослужбовця командуванням два чи більше разів не виконувалось одне або декілька із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом. Невиконання зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам.

*{Розділ XII доповнено пунктом 228<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

229. За наявності підстав, передбачених **статтею 26** Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового розслідування або судового провадження, якщо до нього не застосовано заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді затримання особи або запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового розслідування чи суду.

*{Пункт 229 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

230. Військовослужбовці, які померли, загинули виключаються зі списків особового складу Збройних Сил України наказами по особовому складу командирів (начальників), яким надано право видавати накази по особовому складу, незалежно від номенклатури призначення.

*{Пункт 230 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

231. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту про проходження військової служби, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання щодо виплати військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку, встановленого для присвоєння чергового військового звання. У такому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу і строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Новий контракт з таким військовослужбовцем укладається у порядку, визначеному цим Положенням.

*{Пункт 231 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

232. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або рівнозначній посаді здійснюється наказом посадової особи, яка має право звільнення цієї категорії військовослужбовців з військової служби, їй рівнозначної або вищої. Наказ видається на підставі копії рішення суду, матеріалів службового розслідування та копії наказу, виданого відповідним командиром

(начальником), про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у незаконному звільненні військовослужбовця.

#### Порядок звільнення

233. Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки чи відповідний підрозділ розвідувального органу Міністерства оборони України (для військовослужбовців, які є співробітниками цього розвідувального органу), до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

*{Абзац четвертий пункту 233 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

При звільненні військовослужбовця з військової служби за рішенням командування військової частини відповідно до **підпункту 1** пункту 35 цього Положення рапорт на звільнення військовослужбовцем не подається. У такому разі командуванням військової частини складається аркуш бесіди з військовослужбовцем за формою, визначеною Міністерством оборони України.

*{Пункт 233 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

*{Пункт 233 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

234. Перед звільненням військовослужбовців уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Вислуга років військової служби військовослужбовців розраховується не пізніше ніж за два місяці до дати, на яку планується звільнення.

Інформація про розраховану вислугу років військової служби доводиться військовослужбовцю під підпис перед оформленням документів для його звільнення з військової служби. У разі незгоди з розрахунком вислуги років військової служби військовослужбовець повинен письмово обґрунтувати свої заперечення на аркуші з розрахунком вислуги років і засвідчити їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис на цьому ж аркуші та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

Заперечення військовослужбовців щодо розрахунку вислуги років військової служби розглядаються командирами (начальниками) військових частин перед оформленням

документів для звільнення з військової служби. Спірні питання щодо заліку вислуги років окремих періодів служби для призначення пенсії розглядаються спеціальною комісією Міністерства оборони України.

Порядок проведення розрахунку вислуги років визначається Міністерством оборони України.

Розрахунок вислуги років військовослужбовців, які звільняються з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на військовому обліку, який надсилає розрахунок вислуги років для затвердження в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Абзац шостий пункту 234 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

*{Пункт 234 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

235. Військовослужбовці протягом 12 місяців до досягнення граничного віку перебування їх на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я на обстеження до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються під час визначення підстав звільнення з військової служби. Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, підлягають звільненню з військової служби на підставі документів, визначених Міністерством оборони України.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби на підставах, передбачених пунктом "Г" частини другої, пунктами "Г", "Е" частини третьої, підпунктом "Д" пункту 1, підпунктом "В" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "Д", "Е", "З", "И", "І", "Л", "М", "Н", "О", "Т" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 1, підпунктами "Д", "Е", "Ж", "З", "І", "Л", "М", "Т" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 2, підпунктами "В", "Й", "К", "Л" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 3 частини п'ятої, підпунктами "Д", "Е", "Ж", "І", "І", "Л" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 1, підпунктами "Г", "Д", "Е", "И", "Л" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 2, підпунктами "В", "З" (крім звільнення у зв'язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу України) пункту 3 частини шостої, пунктом "Б"

абзацу другого частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення військовослужбовців з військової служби територіальний центр комплектування та соціальної підтримки чи відповідний підрозділ розвідувального органу Міністерства оборони України, де вони будуть взяті на військовий облік, направляє їх для проходження медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби.

*{Абзац другий пункту 235 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Військовослужбовці за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі звільнення:

- у зв'язку із закінченням строку контракту;
- за власним бажанням;
- за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- через сімейні обставини або з інших поважних причин;
- з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;
- з військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

*{Пункт 235 доповнено абзацом згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 235 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

236. З військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення.

Форма, порядок оформлення та зберігання документа, в якому відображається зміст проведення бесіди, визначаються Міністерством оборони України.

237. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту видання наказу про звільнення та здача посади військовослужбовцем повинні бути здійснені не пізніше дня закінчення строку контракту, якщо інше не передбачено законодавством.

*{Пункт 237 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

238. Наказ про застосування до військовослужбовця такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, є підставою для видання наказу про його звільнення.

*{Абзац перший пункту 238 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 277/2018 від 12.09.2018}*



Порядок оформлення документів для видання наказу про звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність визначається Міністерством оборони України.

239. Військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і які не набули права на пенсію за вислугу років, командир (начальник) попереджує про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до проведення таких заходів. У такий самий строк про скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині в установленому порядку письмово повідомляється державна служба зайнятості.

240. Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я, крім військовослужбовців, визнаних військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі за контрактом. Військовослужбовці, які були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, та яким згідно з прийнятими рішеннями дозволено проходити військову службу за контрактом на визначених посадах, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку контракту в порядку, визначеному **пунктом 35** цього Положення.

Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров'я документи про його звільнення з військової служби оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

Рішення про даліше проходження військової служби військовослужбовцями, яких визнано обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час, приймає посадова особа, до чиєї номенклатури призначення належить посада, яку займає військовослужбовець, на підставі відповідних клопотань. Після прийняття рішення про продовження проходження військової служби зазначені військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби на загальних підставах.

*{Пункт 240 в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

241. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених **пунктами "б", "в", "д", "є"** частини третьої, **підпунктами "б", "в", "г", "е"** пункту 1, **підпунктами "а", "б", "г", "д"** пункту 2 частини четвертої, **підпунктами "а", "б", "в", "г", "к"** пункту 1, **підпунктами "а", "б", "в", "г", "п"** пункту 2, **підпунктами "а", "б", "г", "д"** пункту 3 частини п'ятої, **підпунктами "а", "б", "в", "г", "і"** пункту 1, **підпунктами "а", "б", "г", "і"** пункту 2, **підпунктами "а", "б", "г", "і"** пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них. Військовослужбовці за



наявності підстав, передбачених підпунктами "й" або "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", звільняються з військової служби не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення.

*{Абзац перший пункту 241 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 171/2019 від 26.04.2019, № 530/2026 від 25.06.2026}*

У наказах командирів (начальників) для військовослужбовців, які звільняються з військової служби, можуть бути застосовані такі види заохочення, як оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією, занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини.

*{Абзац другий пункту 241 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 613/2012 від 26.10.2012}*

Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас або у відставку за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

*{Абзац третій пункту 241 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби оголошуються командирами (начальниками) військових частин.

Для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, які позитивно характеризувалися під час проходження військової служби, організовуються урочисті проводи:

звільнених командирів (начальників) військових підрозділів, військових частин і з'єднань - із шикуванням особового складу;

інших звільнених військовослужбовців - на загальних зборах військової частини.

242. Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовця повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання, а особи, звільнені з військової служби у розвідувальному органі Міністерства оборони України, - до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк з дня їх виключення зі списків особового складу прибути до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки / відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України для взяття на військовий облік.

*{Абзац перший пункту 242 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

У разі звільнення з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій відповідний командир (начальник) визначає посаду для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України. Зазначена характеристика додається до особової справи військовослужбовця.

*{Абзац другий пункту 242 в редакції Указу Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

*{Пункт 242 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

243. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстава звільнення зміни не підлягає, якщо при звільненні не допущені порушення законодавства і не виникли нові обставини, пов'язані зі звільненням.

#### Особливості звільнення деяких категорій військовослужбовців

244. Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється при досягненні ними граничного віку перебування на військовій службі та в інших випадках, передбачених законодавством.

Звільнення військовослужбовців-депутатів з військової служби здійснюється в установленому цим Положенням порядку за поданням Голови Верховної Ради України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим або голів місцевих рад, до яких вони прикомандировувалися, посадовими особами, зазначеними у [пункті 153](#) цього Положення. За бажанням військовослужбовців таке звільнення може бути здійснене без зарахування в розпорядження Міністерства оборони України.

*{Абзац другий пункту 244 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

245. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, здійснюється посадовими особами, зазначеними в [пункті 153](#) цього Положення, за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджались, без зарахування в розпорядження Міністерства оборони України.

*{Абзац перший пункту 245 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, на підприємствах,

в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв'язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для дальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв'язку із звільненням з військової служби керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти направляє їх на військовий облік до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Особи, звільнені з військової служби, зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

*{Абзац четвертий пункту 245 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 277/2018 від 12.09.2018, № 483/2021 від 27.09.2021}*

*{Пункт 245 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 430/2009 від 12.06.2009; в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

245<sup>1</sup>. Звільнення військових капеланів з військової служби здійснюється з підстав, передбачених [частиною п'ятою](#) статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Звільнення військових капеланів з військової служби у зв'язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється за поданням начальника Служби військового капеланства у порядку, встановленому цим Положенням.

Витяги з наказів про звільнення військових капеланів з військової служби надсилаються до відповідних керівних центрів (управлінь) релігійних організацій, якими передавався мандат священнослужителю на право здійснення військової капеланської діяльності.

Особи, які проходили військову службу на посадах військових капеланів та звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік за місцем проживання або до відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України (стосовно осіб, які звільняються з розвідувального органу Міністерства оборони України).

*{Абзац четвертий пункту 245<sup>1</sup> із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

*{Положення доповнено пунктом 245<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 641/2022 від 12.09.2022}*

246. Військовослужбовці, яким за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням або обмеженням волі (крім військовослужбовців, притягнутих до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби чи за дезертирство із Збройних Сил України), та ті, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, можуть бути залишені на військовій службі за рішенням командирів (начальників), яким надано право звільнення таких осіб з військової служби, на підставі клопотання командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу, в порядку, визначеному цим Положенням. При прийнятті рішення про залишення зазначених військовослужбовців на військовій службі враховуються високі професійні, ділові та моральні якості військовослужбовців, нагальна потреба в таких фахівцях, попереднє ставлення їх до військової служби та придатність до неї за станом здоров'я, наявність державних нагород, вид і ступінь тяжкості вчиненого злочину.

*{Абзац перший пункту 246 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 483/2021 від 27.09.2021}*

Особи, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, в разі скасування вироку суду поновлюються на військовій службі.

У разі зміни вироку суду особа за рішенням командира (начальника), якому надано право звільнення цієї особи з військової служби, може бути поновлена на військовій службі за клопотанням керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки або командира (начальника) військової частини, в якій ця особа проходила службу перед звільненням.

*{Абзац третій пункту 246 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, звільняються з військової служби на підставах, передбачених підпунктом "г" пункту 1 частини четвертої, підпунктом "д" пункту 1, підпунктом "д" пункту 2 частини п'ятої, підпунктом "д" пункту 1, підпунктом "г" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Абзац четвертий пункту 246 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

247. Військовослужбовці, які визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу Збройних Сил України, розвідувального органу Міністерства оборони України з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду:

1) у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану):

осіб офіцерського складу - Міністром оборони України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - командувачами видів Збройних Сил України, прирівняними до них особами і вище;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, які проходять / проходили військову службу в розвідувальному органі Міністерства оборони України, - керівником розвідувального органу Міністерства оборони України;

2) під час дії воєнного стану:

осіб офіцерського складу - командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України і вище, керівником служби персоналу Міністерства оборони України;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами корпусів та командувачами військ оперативних командувань і вище;

осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, які проходять / проходили військову службу в розвідувальному органі Міністерства оборони України, - керівником розвідувального органу Міністерства оборони України.

*{Пункт 247 в редакції Указів Президента України № 214/2024 від 02.04.2024, № 530/2026 від 25.06.2026}*

### **ХІІІ. Проходження військової служби під час виконання військового обов'язку в запасі**

248. Визначення категорій, розрядів запасу, до яких належать військовозобов'язані, граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі, порядку проходження зборів та порядку переведення військовозобов'язаних у відставку здійснюється відповідно до [Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"](#).

249. Проведення навчальних (або перевірочних) зборів з військовозобов'язаними допускається лише для підготовки, перепідготовки або перевірки рівня підготовки до виконання завдань військової служби.

Час, строки і порядок проведення навчальних (перевірочних) зборів з військовозобов'язаними встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Програми підготовки військовозобов'язаних на навчальних (перевірочних) зборах розробляються у видах Збройних Сил України з урахуванням необхідності підготовки військовозобов'язаних за визначеними військово-обліковими спеціальностями.

Направлення військовозобов'язаних до інших військових формувань

250. Відбір військовозобов'язаних для направлення до інших військових формувань здійснюється цими військовими формуваннями.

Про результати такого відбору інші військові формування повідомляють територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де перебуває на військовому обліку військовозобов'язаний.

Прийняття на військову службу таких військовозобов'язаних здійснюється наказами Міністра внутрішніх справ України, керівників центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної охорони України.

*{Пункт 250 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

#### **XIV. Особливості проходження військової служби та виконання військового обов'язку в запасі в особливий період**

*{Назва розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 214/2024 від 02.04.2024}*

251. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу, резервісти призиваються на військову службу, а військовозобов'язані виконують військовий обов'язок у запасі в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

*{Пункт 251 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

252. У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду:

*{Абзац перший пункту 252 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

*{Підпункт 1 пункту 252 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

2) військовослужбовці Збройних Сил України звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад встановлені строки на період до закінчення строку проведення мобілізації або після введення воєнного стану - до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас на підставах, що відповідають підставам звільнення, визначеним пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б" - "е" частини третьої, пунктом 3 частин п'ятої, шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Після закінчення строку проведення мобілізації до моменту введення воєнного стану військовослужбовці звільняються на підставах, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б" - "е" частини третьої, пунктом 1 частини четвертої, пунктом 2 частин п'ятої і шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";



*{Підпункт 2 пункту 252 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (за винятком відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов'язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для переосвідчення (повторного огляду), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я - негайно повідомити про це керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В особливий період надання військовослужбовцям відпусток здійснюється в порядку, визначеному [Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"](#);

*{Підпункт 3 пункту 252 в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015, № 214/2024 від 02.04.2024}*

4) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані з дозволу посадових осіб, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до своїх військових частин;

4<sup>1</sup>) військовослужбовці з військових частин, не задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, у порядку, визначеному Міністерством оборони України, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, без виключення зі списків особового складу військових частин. Посади відряджених військовослужбовців не підлягають комплектуванню до їх повернення з відрядження або виникнення обставин незворотньої сили, що унеможливають таке повернення. Тимчасове виконання обов'язків за такими посадами може бути покладено на інших військовослужбовців або на цивільних осіб у порядку, визначеному [пунктом 121](#) цього Положення. Після виконання завдань у військових частинах, задіяних до ведення воєнних (бойових) дій, у тому числі в антитерористичних операціях, військовослужбовці повертаються до місць проходження служби, з яких були направлені у відрядження;

*{Пункт 252 доповнено підпунктом 4<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

5) заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється;

б) резервісти і військовозобов'язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Військовозобов'язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору в строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а військовозобов'язані розвідувального органу Міністерства оборони України - у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях керівника відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України;

*{Підпункт 6 пункту 252 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 277/2018 від 12.09.2018, № 530/2026 від 25.06.2026}*

7) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані на посади до військових частин, та резервісти, призначені на посади до військових частин, після призову приступають до виконання обов'язків за цими посадами з моменту їх призначення наказами по стройовій частині відповідно до мобілізаційного призначення.

*{Підпункт 7 пункту 252 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

Якщо військові частини змінили місце дислокації, військовослужбовці та резервісти зобов'язані прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або територіального центру комплектування та соціальної підтримки і діяти відповідно до наказу (розпорядження) відповідного начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

*{Абзац дванадцятий пункту 252 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин з відпустки до місця проходження військової служби або не прибули після оголошення мобілізації у визначені для них пункти і строки, несуть відповідальність згідно із законодавством. З моменту оголошення мобілізації виїзд військовозобов'язаних та громадян призовного віку з місця постійного проживання без дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки забороняється.

*{Пункт 252 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

253. Призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних розвідувального органу Міністерства оборони України - відповідним підрозділом розвідувального органу Міністерства оборони України), а

резервістів - командирами військових частин в порядку, визначеному законодавством України.

*{Абзац перший пункту 253 в редакції Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Початком проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період є день, визначений [статтею 24](#) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

*{Абзац другий пункту 253 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

Про призов громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та призначення на посади командири військових частин інформують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (перебування) цих громадян до призову на військову службу та посадову особу, до номенклатури призначення якої належить посада, на яку призначено призваного громадянина. Про призов громадян на військову службу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких зазначені громадяни працювали, навчалися або були зареєстрованими як безробітні.

*{Абзац третій пункту 253 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 253 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

254. Доукомплектування особовим складом Збройних Сил України в особливий період здійснюється за рахунок призову військовозобов'язаних, громадян призовного віку чоловічої статі та резервістів, а також прийому громадян на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці військової служби за призовом, військовозобов'язані і резервісти, які мають військові звання сержантського, старшинського або офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених [статтею 20](#) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без врахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовозобов'язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитними для Збройних Сил України спеціальностями у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом

осіб із числа резервістів в особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посади, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестації громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

*{Абзац третій пункту 254 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 213/2024 від 02.04.2024}*

*{Пункт 254 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

255. Особливості організації підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах або у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти в особливий період визначаються Міністерством оборони України.

Зарахування в особливий період випускників вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається у разі, якщо вони не можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до військ (сил) для дальшого призначення на посади за здобутою спеціальністю. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення цих навчальних закладів.

*{Пункт 255 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

256. Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, призваних на військову службу, пройшли курс військової підготовки або перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

Залежно від правового режиму, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, призначення військовослужбовців на посади та переміщення по службі проводяться наказами по особовому складу посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади у мирний або у воєнний час згідно з номенклатурою посад.

Присвоєння військових звань військовослужбовцям військової служби за призовом здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням.

У разі проведення організаційно-штатних заходів під час особливого періоду військовослужбовці військової служби за призовом, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та є придатними до проходження військової служби за станом здоров'я, переміщуються на інші посади, передбачені штатами воєнного часу, або приймаються на військову службу за контрактом (у тому числі після демобілізації чи прийняття Президентом України рішення про звільнення громадян з військової служби за призовом) чи направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин) або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовослужбовці, посади яких скорочуються у ході проведення організаційно-штатних заходів, до закінчення строків проведення цих заходів призначаються на інші посади за підставами, визначеними [пунктом 82](#) цього Положення, або зараховуються у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, або направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю. Зазначені переміщення здійснюються без згоди військовослужбовців, за винятком випадків, визначених [пунктом 112](#) цього Положення.

*{Пункт 256 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

257. Атестування військовослужбовців в особливий період проводиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України. У разі подання документів щодо подальшого службового використання, нагородження чи присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які займають посади, передбачені штатами воєнного часу, на них складаються службові характеристики в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

*{Абзац перший пункту 257 в редакції Указу Президента України № 503/2016 від 14.11.2016}*

Для доукомплектування Збройних Сил України в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог [пунктів 85, 87](#) цього Положення, а призначення військовослужбовців на рівнозначні та нижчі посади здійснюється без згоди військовослужбовців, за винятком випадків, визначених [пунктом 112](#) цього Положення.

*{Абзац другий пункту 257 в редакції Указу Президента України № 135/2020 від 10.04.2020}*

*{Пункт 257 в редакції Указів Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

257<sup>1</sup>. Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану призначення військовослужбовців, які визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров'я у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, на посади у військових частинах, що належать до бойового складу, здійснюється посадовими особами відповідно до номенклатури посад за письмовою згодою таких військовослужбовців та за клопотанням командира (начальника) відповідної військової частини.

*{Положення доповнено пунктом 257<sup>1</sup> згідно з Указом Президента України № 108/2026 від 10.02.2026}*

258. Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено в закладі охорони здоров'я. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) не може перевищувати чотирьох



місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення надається військовослужбовцям за висновком (постановою) військово-лікарської комісії з урахуванням вимог [пунктів 11 та 19](#) статті 10<sup>1</sup> Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається:

Головнокомандувачу Збройних Сил України, керівнику розвідувального органу Міністерства оборони України, начальнику Національного університету оборони України - Міністром оборони України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів корпусів, прирівняних до них осіб і вище, - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів з'єднань, - командувачами видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачами військ оперативних командувань та прирівняними до них посадовими особами;

*{Абзац сьомий пункту 258 виключено на підставі Указу Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

військовослужбовцям офіцерського складу, які займають посади командирів (начальників) військових частин, кораблів 1 і 2 рангів, - командиром корпусу, прирівняною до нього посадовою особою і вище;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від командира полку (бригади), прирівняної до неї посадовою особи і вище.

Порядок направлення у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається Міністерством оборони України.

*{Пункт 258 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

259. Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), за їх рапортами направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо надання такої відпустки.

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення зазначеної відпустки.

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання документів з військової частини щодо надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або відпустки для



лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) та оформлення такої відпустки встановлюється Міністерством оборони України.

*{Пункт 259 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

260. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених [статтею 26](#) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та з урахуванням особливостей, передбачених [статтею 26<sup>2</sup>](#) названого Закону.

*{Абзац перший пункту 260 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Військовослужбовці набувають право на звільнення з військової служби на підставах, передбачених [підпунктами "й" або "к"](#) пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у разі вислуги:

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

не менше 24 місяців військової служби за контрактом, укладеним на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

не менше 18 місяців військової служби за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки - на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Військовослужбовці, які на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, звільняються з військової служби протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 171/2019 від 26.04.2019}*

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі, підлягають звільненню з військової служби. У разі оголошення демобілізації військовослужбовці, які досягли:

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

граничного віку перебування в запасі, - підлягають звільненню з військової служби у відставку;

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

граничного віку перебування на військовій службі, - підлягають звільненню з військової служби в запас або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному **частиною другою** статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та **розділом XI** цього Положення.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 277/2018 від 12.09.2018}*

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та під час дії воєнного стану визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців, підлягають звільненню в запас із зазначенням у наказі про звільнення, що такі особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

*{Абзац дев'ятий пункту 260 в редакції Указу Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці, які згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії визнані непридатними за станом здоров'я до військової служби, направляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання переданих з військової частини документів щодо звільнення з військової служби.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Військовослужбовці також мають право особисто подавати документи для оформлення звільнення з військової служби.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Порядок направлення військовослужбовців до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання з військової частини документів щодо звільнення з військової служби та оформлення звільнення встановлюється Міністерством оборони України.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 214/2024 від 02.04.2024}*

Громадяни, звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття їх на військовий облік.

Громадяни, звільнені з військової служби у розвідувальному органі Міністерства оборони України, зобов'язані у п'ятиденний строк після їх виключення зі списків особового складу прибути за рішенням керівника розвідувального органу Міністерства оборони України до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України для взяття на військовий облік.

*{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки / відповідний підрозділ розвідувального органу Міністерства оборони України не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік, у тому числі про причини перевищення строків взяття на військовий облік.

*{Абзац п'ятнадцятий пункту 260 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 530/2026 від 25.06.2026}*

*{Пункт 260 в редакції Указу Президента України № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

261. Народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

262. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, в особливий період виконують обов'язки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

*{Пункт 262 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 417/2015 від 14.07.2015}*

263. У разі введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових адміністрацій для формування військових адміністрацій до них відряджаються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення зі списків особового складу. Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється згідно з переліком посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, та переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими Президентом України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій із залишенням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, відповідні військові адміністрації письмово повідомляють Генеральний штаб Збройних Сил України.

За погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях та направляються у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України в разі:

припинення або скасування воєнного стану;

завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

У разі потреби Головнокомандувач Збройних Сил України може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальника військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Після повернення в розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.

*{Положення доповнено пунктом 263 згідно з Указом Президента України № 524/2019 від 16.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 483/2021 від 27.09.2021}*

**Глава Секретаріату  
Президента України**

**В.БАЛОГА**

ДОДАТОК 1  
до Положення про проходження  
громадянами України військової  
служби у Збройних Силах України,  
затвердженого Указом Президента України  
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

**КОНТРАКТ**  
**про проходження громадянами України військової служби у Збройних**  
**Силах України на посадах осіб**

**складу**

\_\_\_\_\_  
(категорія військовослужбовців)

*{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018, № 483/2021 від 27.09.2021}*

ДОДАТОК 2  
до Положення про проходження  
громадянами України військової  
служби у Збройних Силах України,  
затвердженого Указом Президента України  
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

**КОНТРАКТ**  
**про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах**  
**України курсантами вищого військового навчального закладу,**  
**військового навчального підрозділу закладу вищої освіти**

*{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018, № 171/2019 від 26.04.2019}*

ДОДАТОК 3  
до Положення про проходження  
військової служби громадянами  
України у Збройних Силах України,  
затвердженого Указом Президента України  
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

**ДОДАТОК**  
**до Контракту про проходження військової служби**

*{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012, № 277/2018 від 12.09.2018}*



Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.2008 № 1153/2008

Редакція від **27.06.2026**, підстава — [530/2026](#)

Постійна адреса:

<https://zakon.rada.gov.ua/go/1153/2008>

Законодавство України  
станом на 14.08.2026

чинний



1153/2008

---

## Документи та файли

- Сигнальний документ — [f278208n1819.doc](#) від 11.10.21 12:45, 62 кб
- Сигнальний документ — [f278208n1640.doc](#) від 14.05.19 12:40, 50 кб
- Сигнальний документ — [f278208n1573.doc](#) від 19.09.18 12:40, 51 кб

---

## Публікації документа

- Урядовий кур'єр від 17.12.2008 — № 237
- Офіційний вісник України від 22.12.2008 — 2008 р., № 95, стор. 9, стаття 3129, код акта 45142/2008
- Офіційний вісник Президента України від 23.12.2008 — 2008 р., № 47, стор. 22, стаття 1417